

الجمهورية التونسية

قوانين وتدابير

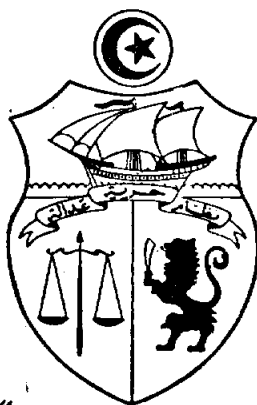
LE « JOURNAL OFFICIEL »
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
paraît
le MARDI et le VENDREDI

IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
42, rue du 18 Janvier 1952 — TUNIS
Tél. : 243.873 — 243.874

Compte courant postal N° 610-15 Tunis

Les annonces doivent être déposées
le Lundi et le Jeudi avant 9 heures

Tous les règlements doivent être effectués
au nom du Receveur-Econome



هذا الوطن من الأيمان فمن قبل إصاح بلادنا انما قبل الأيمان

T A R I F S

	EDITION originale		EDITION originale et sa Traduction	
	1 an	6 mois	1 an	6 mois
Tunisie.....	2 D, 800	1 D, 600	3 D, 400	1 D, 900
Algérie.....				
Maroc.....				
France.....	3 D, 300	1 D, 850	3 D, 900	2 D, 150
Autres pays..	4 D, 500	2 D, 550	5 D, 100	2 D, 850
Prix du numéro..	0 D, 035		0 D, 045	

Prix des Annonces

La ligne..... 0 D, 150

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE LOIS ET REGLEMENTS (Traduction française)

En vente : le N° 3 du Journal Officiel de la République Tunisienne — Edition des Débats de l'Assemblée Nationale
(Séance du 21 novembre 1968, Prix du N° 50 millimes)

SOMMAIRE

	Pages
LOIS	
LOI N° 68-38 du 16 décembre 1968, modifiant la loi n° 67-57 du 30 décembre 1957, portant loi de finances pour la gestion 1968	1306
LOI N° 68-39 du 16 décembre 1968, portant création d'un Centre National d'Etudes Industrielles	1306
DECRETS ET ARRETES	
SECRETARIAT D'ETAT A LA DEFENSE NATIONALE	
DECRET N° 68-382 du 12 décembre 1968, portant statut particulier des Militaires de l'Armée de l'Air ..	1308
DECRET N° 68-383 du 12 décembre 1968, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux Officiers de l'Armée de l'Air ..	1312
DECRET N° 68-384 du 12 décembre 1968, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au grade d'Aspirant de l'Armée de l'Air ..	1314
DECRET N° 68-385 du 12 décembre 1968, relatif aux indemnités accordées aux personnels des cadres actifs de l'Armée de l'Air	1314
DECRET N° 68-386 du 12 décembre 1968, portant statut particulier des Militaires de l'Armée de Mer ..	1318
DECRET N° 68-387 du 12 décembre 1968, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux Officiers de l'Armée de Mer	1321
DECRET N° 68-388 du 12 décembre 1968, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au grade d'Aspirant de l'Armée de Mer.	1322
DECRET N° 68-389 du 12 décembre 1968, relatif aux indemnités accordées aux Militaires de l'Armée de Mer.	1323

	Pages
DECRET N° 68-390 du 12 décembre 1968, modifiant et complétant le décret n° 67-156 du 31 mai 1967, portant statut particulier des Militaires de l'Armée de Terre.	1325
DECRET N° 68-391 du 12 décembre 1968, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au grade d'Aspirant de l'Armée de Terre	1326
DECRET N° 68-392 du 12 décembre 1968, fixant le statut particulier des Aspirants d'une Ecole de Santé Militaire	1326
DECRET N° 68-393 du 12 décembre 1968, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux Aspirants d'une Ecole de Santé Militaire	1327
SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE	
ARRETE du Secrétaire d'Etat à la Justice du 14 décembre 1968, modifiant l'arrêté du 29 décembre 1959, portant création d'une audience foraine à Korba ..	1327
SECRETARIAT D'ETAT AUX AFFAIRES ETRANGERES	
LISTE d'aptitude	1327
SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN ET A L'ECONOMIE NATIONALE	
DECRET N° 68-394 du 14 décembre 1968, portant virement de crédits d'article à article	1327
ARRETE du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale du 24 octobre 1968, portant institution du permis de recherches du 5ème groupe	1329

Pages

NOMINATION d'un Administrateur représentant l'Etat au Conseil d'Administration et du Mandataire Spécial de l'Etat aux Assemblées Générales de la Société « El Bouniane »	1329
--	------

AVIS ET COMMUNICATIONS

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

AVIS d'ouverture et de clôture des opérations de recensement dans les Communes de M'saken, Tunis et Kébili	1330
--	------

TRIBUNAL IMMOBILIER DE TUNISIE

AVIS de réquisition	1330
ANNONCES	1331

LOIS

Loi N° 68-38 du 16 décembre 1968, modifiant la loi N° 67-57 du 30 décembre 1957, portant loi de finances pour la gestion 1968 (1).

Au Nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau « C » Dépenses Ordinaires de l'Etat publié en annexe à la loi N° 67-57 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour la gestion 1968 est modifié comme suit :

Désignation des Chapitres	3ème Partie MOYENS DES SERVICES			4ème Partie INTERVENTIONS PUBLIQUES		
	Services Votés	Mesures Nouvelles	TOTAL	Services Votés	Mesures Nouvelles	TOTAL
	D.	D.	D.	D.	D.	D.
Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères	2.830.805	—	2.854.805	361.225	—	361.225
TOTAL	82.530.696	—	84.124.106	12.976.575	—	12.976.575

Le reste sans changement :

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Carthage, le 16 décembre 1968

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 13 décembre 1968.

Loi N° 68-39 du 16 décembre 1968, portant création d'un Centre National d'Etudes Industrielles (1).

Au Nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Chapitre I. — Dispositions générales

ARTICLE PREMIER. — Il est créé un Centre National d'Etudes Industrielles, établissement public à caractère Industriel et commercial doté de la personnalité civile et de

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 13 décembre 1968.

l'autonomie financière. Il a son siège à Tunis et est rattaché au Secrétariat d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale.

Il est régi par les dispositions de la législation commerciale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.

ART. 2. — Dans le cadre du Plan National de Développement, le Centre National d'Etudes Industrielles a pour mission :

— de donner des avis sur les questions des mesures à prendre dans le domaine du développement industriel et évaluer les progrès du Plan de Développement Economique et Social en matière d'industrialisation;

— d'Entreprendre des études détaillées, techniques et économiques de projets industriels spécifiques y compris ceux prévus dans le Plan de développement;

— de donner des avis sur les possibilités d'établissement de nouvelles industries et sur les questions ayant trait à leurs financement et réalisation;

— de donner des avis techniques ainsi que des avis se rapportant à la gestion des entreprises industrielles existantes, publiques ou privées.

— de mener à bien la formation professionnelle des cadres recrutés pour les besoins du Centre;

— de diffuser des renseignements et des données recueillies par le Centre au cours de ses travaux ainsi que des études et des publications étrangères présentant de l'intérêt.

En outre et dans le cadre de la mission définie ci-dessus le Centre National d'Etudes Industrielles peut recevoir en stage de formation ou de perfectionnement les ressortis-

sants de pays amis, et entreprendre toutes études auprès des organismes publics ou privés situés à l'étranger.

ART. 3. — Le Centre National d'Etudes Industrielles peut prendre l'initiative de proposer aux différents Secrétariats d'Etat toute mesure tendant à la création d'activités industrielles nouvelles, à la réorganisation, à la fusion, à la spécialisation, à l'extension ou à la reconversion d'entreprises ou organismes industriels déjà existants.

ART. 4. — Le Centre National d'Etudes Industrielles peut être appelé à participer à titre consultatif, aux travaux des différentes commissions instituées par les pouvoirs publics dont l'objet est d'étudier, d'organiser ou d'encourager les secteurs de l'activité industrielle.

ART. 5. — Le Centre National d'Etudes Industrielles est habilité à organiser des enquêtes pour le recensement des activités industrielles auprès des entreprises ou organismes publics et privés dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du 10 mars 1955 étendant les dispositions du décret du 12 juin 1952 relatif au dénombrement de la Population aux dénombrements d'ordre Economique.

ART. 6. — En aucun cas, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes de recensement industriel ou autrement, ne seront utilisés à d'autre objet que l'établissement de statistiques impersonnelles.

ART. 7. — Les agents du Centre National d'Etudes Industrielles appelés à connaître directement ou indirectement des renseignements visés aux articles 4, 5 et 6 de la présente loi sont tenus au secret professionnel conformément à l'article 254 du Code Pénal.

Chapitre II. — Organisation administrative

ART. 8. — Le Centre National d'Etudes Industrielles est administré par un Conseil d'Administration présidé par le Directeur du Centre et comprenant en outre, huit membres nommés par arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale dans les proportions ci-après :

— cinq représentants du Secrétariat d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale;

— deux représentants du Secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat;

— un représentant de l'Union Tunisienne, de l'Industrie du Commerce et de l'Artisanat (U.T.I.C.A.);

Le Directeur du Centre est nommé par décret pris sur propositions du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale. A l'exception des représentants du Secrétariat d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale, les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour une durée de 3 ans renouvelables.

Le Conseil d'Administration peut faire appel à toute personne réputée compétente, pour assister avec voie consultative à ses réunions.

ART. 9. — Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Directeur du Centre où à la demande de la moitié de ses membres aussi souvent que l'intérêt du Centre l'exige et au moins une fois par trimestre.

ART. 10. — Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés; en cas de partage la voix du Directeur est prépondérante.

Les fonctions de Secrétaire du Conseil d'Administration sont remplies soit par un administrateur soit par toute autre personne désignée par le Conseil à cet effet.

ART. 11. — Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui sont portés sur un registre tenu au siège du Centre National d'Etudes Industrielles. Ils sont signés par le Directeur du Centre et le Secrétaire de séance. Les copies

ou extraits des délibérations à produire sont certifiés par le Directeur du Centre ou par tout Administrateur délégué par lui.

ART. 12. — Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du Centre National d'Etudes Industrielles, accomplir ou autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet et notamment :

— il fixe le statut, les effectifs et le régime de la rémunération du personnel sous réserve de l'approbation de l'autorité de tutelle.

— il arrête chaque année, le budget de fonctionnement et d'investissement et en cours d'année les modifications jugées nécessaires.

— il arrête les comptes de fin d'année qui doivent être soumis à l'autorité de tutelle et fait un rapport sur les situation morale et financière du Centre.

— il décide de la création de tout établissement auxiliaire partout où il le juge utile.

— il délibère sur tous marchés ou conventions à conclure par le Centre.

ART. 13. — Le Directeur assure, sous l'autorité du Conseil d'Administration, la Direction du Centre National d'Etudes Industrielles. Il possède les pouvoirs de décision dans toutes matières qui ne sont pas expressément réservées au Conseil d'Administration ou à l'autorité de tutelle.

ART. 14. — Le Directeur du Centre est chargé de l'exécution des décisions prises par le Conseil d'Administration à qui il rend compte de sa gestion et du fonctionnement général du Centre National d'Etudes Industrielles. Il prend à cet effet dans la limite de ses attributions toutes initiatives et toutes décisions nécessaires.

Il est chargé notamment :

— d'assurer la direction technique, administrative et financière du Centre.

— de préparer les travaux et d'assurer la mise en application des décisions du Conseil d'Administration du Centre.

— de représenter le Centre auprès des tiers et dans tous les actes civils et administratifs.

— de fixer les traitements, salaires et indemnités des agents du Centre dans le cadre du Statut du personnel et de procéder aux ordres de recettes et dépenses. Il a autorité, dans le cadre des règlements généraux, sur tout le personnel qu'il administre, affecte ou licencie, recrute et nomme à tous emplois.

Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature soit à des membres du Conseil d'Administration soit à des agents placés sous son autorité.

Chapitre III. — Organisation financière

ART. 15. — Le Conseil d'Administration arrête chaque année, avant le 1er octobre, le budget de fonctionnement et d'investissement du Centre. Ce dernier est soumis à l'approbation du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale.

Le Conseil d'Administration procède le cas échéant, en cours d'année, à la révision des dotations afférentes à l'exercice en cours. Cette révision doit être soumise à l'approbation du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale.

ART. 16. — La comptabilité du Centre est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité des entreprises commerciales.

L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Le bilan et les comptes d'exploitation générale et des pertes et profits sont arrêtés par le Conseil d'Administration sur le rapport du Contrôleur Financier avant le 1er mai de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent; ces comptes sont soumis à l'approbation du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale.

ART. 17. — Les recettes au budget de fonctionnement du Centre National d'Etudes Industrielles comprennent :

1°) toutes les contributions éventuelles mises à la charge des entreprises publiques ou privées.

2°) le produit des dons et legs dont l'acceptation demeure subordonnée à l'autorisation du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale.

3°) les produits des taxes qui peuvent être créées à son bénéfice.

4°) les produits des remboursements de toutes natures.

5°) la subvention d'équilibre servie par le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale.

6°) toutes recettes découlant de l'exercice normal de la mission du Centre dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.

ART. 18. — Les dépenses de fonctionnement du Centre National d'Etudes Industrielles comprennent les dépenses d'administration ainsi que toutes les dépenses se rattachant à la mission de cet organisme défini à l'article 2 de la présente loi.

ART. 19. — Les dépenses d'investissement sont les dépenses nécessaires à l'équipement des installations du Centre et à l'extension de son activité.

Ces dépenses peuvent être couvertes par des subventions affectées de l'Etat ou par les excédents éventuels du budget du fonctionnement du Centre.

Chapitre IV. — Tutelle de l'Etat

ART. 20. — Sont soumises à l'approbation du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale les décisions du Conseil d'Administration relative :

— au projet de budget de fonctionnement et d'investissement;

— à la fixation des effectifs, du statut et de la rémunération du personnel;

— à la création des établissements auxiliaires prévus par l'article 12 de la présente loi.

ART. 21. — Il est placé auprès du Centre National d'Etudes Industrielles un contrôleur financier désigné par arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale.

Il a accès avec voix consultative aux séances du Conseil d'Administration.

Le contrôleur financier est chargé du contrôle de toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière.

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous les documents et livres; un double des situations périodiques établi par les services lui est adressé. Il donne son avis sur les budgets tant de fonctionnement que d'investissement et sur les modifications qui y sont apportées.

Il contrôle l'exécution du budget et suit l'évolution des recettes, il peut provoquer la demande de l'autorité de tutelle tendant à une révision si la situation du Centre le requiert. Il assiste aux adjudications et vise les marchés de fournitures et travaux ou des transactions ainsi que les actions de cession ou d'acquisition, dans les limites fixées par arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale.

Il veille au respect des décisions de l'autorité de tutelle; il peut demander qu'il soit sursis à l'exécution d'une mesure qui lui paraîtrait porter atteinte aux intérêts et aux droits de l'Etat. Sa demande doit être motivée. La décision ainsi suspendue est soumise à la prochaine réunion du Conseil d'Administration du Centre, sauf le cas d'urgence. Dans ce cas le Directeur doit, sans attendre la réunion du Conseil d'Administration, saisir le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale pour arbitrage. Si le Conseil décide le maintien de la mesure nonobstant le veto du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Eco-

nomie Nationale. Si dans un délai de huit jours le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale ne s'est pas prononcé, la décision du Conseil d'Administration devient exécutoire.

Le contrôleur financier reçoit chaque année, communication au compte de fonctionnement et d'investissement du bilan et des comptes d'exploitation générale et des pertes et profits, après examen de ces documents.

Il rédige son rapport d'ensemble sur les résultats financiers du dit exercice.

Chapitre V. — Dispositions diverses

ART. 22. — Le recouvrement des créances de toute nature du Centre National d'Etudes Industrielles est poursuivi au moyen d'états de liquidation délivrés conformément à la législation en vigueur; ces états de liquidation sont dressés par le Directeur et rendus exécutoires par le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale.

Les créances du Centre bénéficient, pour le recouvrement du privilège général reconnu à l'Etat par l'article 129 du décret du 3 octobre 1884.

ART. 23. — En cas de dissolution du Centre National d'Etudes Industrielles l'intégralité de l'actif fera retour à l'Etat qui exécutera les engagements contractés par le Centre.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Carthage, le 16 décembre 1968

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A LA DEFENSE NATIONALE

ARMEE DE L'AIR

Décret N° 68-382 du 12 décembre 1968, portant statut particulier des Militaires de l'Armée de l'Air.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 67-19 du 31 mai 1967, relative au Service Militaire;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des Militaires;

Vu le décret n° 61-192 du 3 mai 1961, portant statut des cadres actifs de l'Armée de l'Air, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Défense Nationale et au Plan et à l'Economie Nationale;

Décrétons :

Chapitre 1er — Dispositions générales et structures

ARTICLE PREMIER. — Le présent décret a pour objet de fixer le statut particulier des personnels militaires d'active de l'Armée de l'Air.

ART. 2. — Les grades des personnels de l'Armée de l'Air sont les suivants :

1°) OFFICIERS :

a) Officiers Généraux :

Général de Corps d'Armée
Général de Division
Général de Brigade

b) Officiers Supérieurs :

Colonel
Lieutenant Colonel
Commandant

c) *Officiers Subalternes :*

Capitaine
Lieutenant
Sous-Lieutenant

2°) **SOUS-OFFICIERS :**

Aspirant
Adjudant Chef
Adjudant
Sergent Chef
Sergent

3°) **HOMMES DE TROUPE :**

Caporal Chef
Caporal
Soldat

Section I. — *Des Officiers*

ART. 3. — Les Officiers de l'Armée de l'Air sont classés comme suit :

a) *Officiers navigants*b) *Officiers non navigants*

ART. 4. — Les Officiers navigants sont ceux qui ont reçu une formation qui les prépare à assurer un Commandement en l'Air. Ils forment un seul corps et exercent normalement l'une des spécialités suivantes :

Pilote
Navigateur
Radio-Navigateur

ART. 5. — Les Officiers non navigants sont ceux qui exercent normalement dans les formations ne comportant pas l'utilisation directe d'aéronefs ou occupent dans les Ecoles ou Services des emplois de commandement. Ils appartiennent à l'un des Corps suivants :

1°) Le Corps des Ingénieurs constitué par les Officiers ayant reçu une formation dans l'une des spécialités suivantes :

Ingénieur Mécanicien
Ingénieur Télémécanicien
Ingénieur du Génie
Ingénieur Architecte
Ingénieur Chimiste

2°) Le Corps des Commissaires de l'Air.

3°) Le Corps des Officiers Techniciens constitué par les Officiers ayant reçu une formation dans l'une des spécialités suivantes :

Officier Mécanicien
Officier Télémécanicien
Contrôleur de la Circulation Aérienne
Contrôleur d'Opérations Aériennes
Officier d'Armement
Officier Météo
Officier d'Equipeement Avion

4°) Le Corps des Officiers des bases constitué par les Officiers ayant reçu une formation dans l'une des spécialités suivantes :

Ravitailleur Technique

Parachutiste

Fusillier de l'Air

5°) Le Corps des Officiers d'Administration.

ART. 6. — Les grades des Officiers non-navigants et leur correspondance avec les grades prévus à l'article 2 ci-dessus sont fixés comme suit :

GRADES	Correspon- dances
Ingénieur Général de 1ère Classe	Général de Division
Commissaire Général de 1ère Classe	»
Ingénieur Général de 2ème Classe	Général de Brigade
Commissaire Général de 2ème Classe	»
Officier Technicien Général de 2ème Classe	»
Officier des Bases Général de 2ème Classe ..	»
Officier d'Administration Général de 2ème Classe	»
Ingénieur en Chef de 1ère Classe	Colonel
Commissaire en Chef de 1ère Classe	»
Officier Technicien en Chef de 1ère Classe ..	»
Officier des Bases en Chef de 1ère Classe ..	»
Officier d'Administration en Chef de 1ère Classe	»
Ingénieur en Chef de 2ème Classe	Lt-Colonel
Commissaire en Chef de 2ème Classe	»
Officier Technicien en Chef de 2ème Classe ..	»
Officier des Bases en Chef de 2ème Classe ..	»
Officier d'Administration en Chef de 2ème Classe	»
Ingénieur Principal	Commandant
Commissaire Principal	»
Officier Technicien Principal	»
Officier des Bases Principal	»
Officier d'Administration Principal	»
Ingénieur de 1ère Classe	Capitaine
Commissaire de 1ère Classe	»
Officier Technicien de 1ère Classe	»
Officier des Bases de 1ère Classe	»
Officier d'Administration de 1ère Classe	»
Ingénieur de 2ème Classe	Lieutenant
Commissaire de 2ème Classe	»
Officier Technicien de 2ème Classe	»
Officier des Bases de 2ème Classe	»
Officier d'Administration de 2ème Classe ..	»
Ingénieur de 3ème Classe	S/Lieutenant
Commissaire de 3ème Classe	»
Officier Technicien de 3ème Classe	»
Officier des Bases de 3ème Classe	»
Officier d'Administration de 3ème Classe ..	»

ART. 7. — L'affectation de chaque Officier à l'un des Corps prévus aux articles 4 et 5 du présent décret est fixée par l'arrêté de nomination de l'intéressé au grade de Sous-Lieutenant ou au grade correspondant.

ART. 8. — La limite d'âge des Officiers d'Active de l'Armée de l'Air est fixée comme suit :

Corps des Officiers	GENERAL			Colonel	Lieutenant Colonel	Commandant	Capitaine	Lieutenant et Sous-Lieutenant
	CA	D	B					
Officiers navigants	57	56	55	54	53	52	51	50
Officiers non navigants		60	59	58	57	56	55	54

ART. 9. — Les Officiers navigants empêchés par des raisons de santé d'accomplir des services aériens sont versés dans l'un des autres Corps des Officiers à titre temporaire ou définitif selon que l'incapacité dont ils sont atteints est temporaire et excède une durée d'un an ou permanente.

ART. 10. — Les Officiers navigants sus-visés versés dans l'un des autres Corps d'Officiers y prennent rang lors de leur affectation dans le grade et l'ancienneté dans le grade qu'ils avaient dans leur Corps d'origine.

ART. 11. — L'aptitude physique des personnels navigants des Officiers doit faire l'objet d'un contrôle périodique dans les conditions qui seront fixées par le Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale.

ART. 12. — Une bonification d'ancienneté dans le service peut être accordée au personnel des Corps des Officiers Navigants au titre des Services Aériens accomplis. Cette bonification dont les conditions d'attribution sont fixées par décret est prise en compte pour la constitution du droit à pension et sa liquidation.

Section II. — Brevets et Certificats

ART. 13. — Les Brevets et Certificats qui peuvent être obtenus par les Sous-Officiers et Hommes de Troupe sont :

- Le Brevet Supérieur de Spécialité.
- Le Brevet Elémentaire de Spécialité.
- Le Certificat de Spécialisation ou « un Brevet d'Equivalence ».

Les conditions d'obtention de ces Brevets et Certificats sont fixées par le Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale sur proposition du Chef d'Etat Major de l'Armée de l'Air.

ART. 14. — Les Hommes de Troupe peuvent après la période de formation commune de base sur proposition de leur Commandant d'Unité être désignés pour suivre des cours de formation dans l'une des spécialités de l'Armée de l'Air. Le Certificat de Spécialisation peut leur être délivré à l'issue de cette formation.

ART. 15. — Un Brevet dit « Brevet d'Equivalence » peut être délivré, après la période de formation commune de base, aux appelés et engagés qui justifient d'aptitudes techniques leur permettant d'être dispensés de la formation nécessaire pour l'obtention du Certificat de Spécialisation dans l'une ou l'autre des spécialités.

ART. 16. — Les Hommes de Troupe titulaires du Certificat de Spécialisation ou du Brevet d'Equivalence peuvent obtenir le Brevet Elémentaire de Spécialité après succès à un examen passé :

- Soit pour sanctionner la formation acquise dans l'unité à laquelle ils ont été affectés après l'obtention du Certificat de Spécialisation ou du Brevet d'Equivalence.
- Soit à la fin d'une période de perfectionnement technique.

Les conditions de déroulement de la période de perfectionnement prévue au deuxième alinéa et de l'examen prévu au premier alinéa seront fixées par décision du Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale.

Section III. — Des Personnels non-Officiers

Sous-Officiers et Hommes de Troupe

ART. 17. — Les Sous-Officiers de l'Armée de l'Air appartiennent à l'une des catégories suivantes :

Les Sous-Officiers de Carrière

Les Sous-Officiers engagés ou rengagés.

ART. 18. — Tout Sous-Officier de l'Armée de l'Air peut, dans la limite des places disponibles, faire partie de la catégorie des Sous-Officiers de Carrière s'il remplit les conditions qui seront fixées par décision du Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale.

ART. 19. — Les Sous-Officiers de l'Armée de l'Air sont classés comme suit :

a) *Sous-Officiers Navigants*

b) *Sous-Officiers Non Navigants*

ART. 20. — Les Sous-Officiers navigants forment un seul corps et exercent normalement l'une des spécialités suivantes :

Pilote
 Navigateur
 Radio Navigateur
 Mécanicien Navigant.

ART. 21. — Tout Sous-Officiers non navigants appartient à l'un des corps suivants :

1°) Le Corps des Sous-Officiers techniciens constitué par les Sous-Officiers qui exercent normalement une des spécialités suivantes :

Instruments Electroniques de Bord
 Calculateur
 Cable Hertzien
 Détection Electromagnétique - Sol
 Radio Bord
 Radio Sol
 Fil
 Interception et contre mesures électroniques
 Analyste Technique
 Analyste
 Entretien des Bases
 Entretien - Batiments
 Matériel d'Installation
 Avion
 Cellule et Hydraulique
 Pulseur
 Equipement
 Instrument de Bord et Protection Physiologique
 Electricité de Bord
 Armement
 Munitions
 Electricité - Sol
 Véhicules - Servitudes
 Atelier
 Ajustage Machine Outil
 Chaudronnerie Soudure
 Menuiserie, Bourrelerie, Peinture
 Atelier Photo
 Laboratoire Photo
 Photo Cinéma
 Interprétation Photo
 Dessinateur Photo
 Contrôle des Opérations Aériennes
 Sécurité Aérienne
 Contrôleur de Zone d'Aérodrome
 Chef Contrôleur d'Approche
 Contrôle de la Circulation

Opérateur Radio-Goniométrie
Météorologie

Transmission

Opérateur Fil

Opérateur Radio Télégraphie

Régulateur Chiffreur

Moniteur Entraînement au Sol - V.S.V.

Mécanographe.

2°) Le Corps des Sous-Officiers des Bases constitué par les Sous-Officiers qui exercent normalement l'une des spécialités suivantes :

Ravitailleur Technique

Fusillier de l'Air

Parachutiste.

3°) Le Corps des Sous-Officiers du Service Général constitué par les Sous-Officiers n'appartenant pas à l'un des autres Corps de Sous-Officiers.

ART. 22. — Le grade d'Aspirant est conféré :

1°) Aux Elèves-Officiers d'une Ecole de l'Air ayant subi avec succès l'examen de passage de la première à la deuxième et dernière année d'études.

2°) Aux Elèves-Officiers d'une Ecole de l'Air dont la durée des études est supérieure à deux ans lorsqu'ils passent avec succès l'examen de passage de la deuxième à la troisième année.

3°) Aux Elèves-Officiers d'une Ecole de Commissariat de l'Air le premier janvier de l'année suivant la date de leur accès à cette Ecole.

ART. 23. — Les dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 du présent décret sont applicables mutatis mutandis aux Sous-Officiers de l'Armée de l'Air.

ART. 24. — La limite d'âge des Sous-Officiers d'Active de l'Armée de l'Air est fixée comme suit :

CORPS des Sous-Officiers	GRADE S			
	Adjudant-Chef	Adjudant	Sergent-Chef	Sergent
Navigants	46	45	45	45
Non Navigants	48	46	45	45

ART. 25. — Les limites d'âge des Hommes de Troupe servant dans toutes les spécialités sont fixées comme suit :

Caporal Chef 45 ans

Caporal 40 ans

Soldat 40 ans

Chapitre II. — Du recrutement

Section I. — Des Officiers

a) Officiers navigants :

ART. 26. — Nul ne peut être nommé Sous-Lieutenant s'il ne remplit pas l'une des conditions suivantes :

1°) Avoir satisfait aux examens de sortie d'une Ecole de l'Air.

2°) Avoir effectué au moins un an de service dans le grade d'Aspirant après la dernière année d'études dans une Ecole de l'Air.

3°) Avoir au moins huit ans d'ancienneté de services dans l'Armée de l'Air dont deux ans dans le grade d'Adjudant-Chef ou d'Adjudant et remplir les conditions suivantes :

— être titulaire du Brevet Supérieur de Spécialité.

— avoir été jugé apte à entrer dans l'un des Corps des Officiers par le Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale à la suite d'une proposition formulée par le Chef d'Etat-Major de l'Armée de l'Air.

— avoir accompli depuis la promotion au grade d'Adjudant ou d'Adjudant-Chef un minimum de services aériens fixé par le Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale pour les Sous-Officiers appelés à devenir Officiers Navigants.

B) — Officiers non-navigants :

ART. 27. — 1°) Ingénieurs.

Nul ne peut être nommé Ingénieur de 3ème Classe dans l'une des spécialités du corps des Ingénieurs prévues à l'article 5 (1°) s'il n'a satisfait aux examens de sortie d'une Ecole spécialisée.

2°) Commissaires.

Nul ne peut être nommé Commissaire de l'Air de 3ème Classe s'il n'a effectué au moins 9 mois de service dans le grade d'Aspirant en tant qu'élève d'une Ecole de Commissariat de l'Air.

3°) Officiers Techniciens.

Nul ne peut être nommé Officier Technicien de 3ème Classe dans l'une des spécialités prévues à l'article 5 (3°) s'il n'a satisfait à l'examen de sortie d'une Ecole spécialisée.

4°) Officiers des Bases.

Nul ne peut être nommé Officier des Bases de 3ème Classe dans l'une des spécialités prévues à l'article 5 (4°) s'il n'a subi avec succès l'examen de sortie d'une Ecole spécialisée.

5°) Officiers d'Administration.

Nul ne peut être nommé Officier d'Administration de 3ème Classe s'il n'a subi avec succès l'examen de sortie d'une Ecole assurant la formation d'Officiers d'Administration.

Section II. — Des Personnels Non Officiers

ART. 28. — Nul ne peut être nommé au grade de Sergent s'il ne remplit l'une des conditions suivantes :

1°) avoir satisfait aux examens de sortie d'une Ecole de Sous-Officiers de l'Armée de l'Air.

2°) être Caporal Chef et avoir accompli deux ans au moins de service en cette qualité.

3°) être titulaire du Brevet Elémentaire de Spécialité et avoir accompli 12 mois au moins de service dans l'Armée.

ART. 29. — Le Recrutement des Hommes de Troupe de l'Armée de l'Air se fait dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi susvisée N° 67-19 du 31 mai 1967.

Section III. — Dispositions Diverses

ART. 30. — Les Ecoles assurant la formation des Militaires de l'Armée de l'Air dans les différentes spécialités sont agréées par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale.

ART. 31. — Les Militaires de Réserve de l'Armée de l'Air sont recrutés :

a) parmi les Officiers Retraités ou Démissionnaires.

b) parmi les anciens Sous-Officiers engagés et les Sous-Officiers de Carrière retraités ou démissionnaires.

c) parmi les anciens Hommes de Troupe qui ont accompli leurs obligations militaires.

Chapitre III. — De l'avancement

Section I. — Des Officiers

ART. 32. — Les grades des Officiers de l'Armée de l'Air comportent les échelons ci-après :

Général de Corps d'Armée	Echelon unique
Général de Division	Echelon unique
Général de Brigade	2 échelons
Colonel	3 échelons
Lieutenant Colonel	3 échelons
Commandant	4 échelons
Capitaine	5 échelons
Lieutenant	5 échelons
Sous-Lieutenant	2 échelons

A) — Officiers Navigants :

ART. 33. — Nul ne peut être promu au grade de Lieutenant s'il n'a effectué un an de service au moins dans le grade de Sous-Lieutenant.

ART. 34. — Nul ne peut être promu au grade de Capitaine s'il n'a effectué au moins deux ans et demi de service dans le grade de Lieutenant dont un minimum de temps de services aériens qui sera fixé par le Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale.

ART. 35. — Nul ne peut être promu au grade de Commandant s'il n'a effectué au moins trois années de service dans le grade de Capitaine dont un minimum de temps de services aériens qui sera fixé par le Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale.

ART. 36. — Nul ne peut être promu au grade de Lieutenant Colonel ou au grade de Colonel s'il n'a effectué au moins deux ans et demi de service dans le grade immédiatement inférieur dont un minimum de temps de services aériens qui sera fixé par le Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale.

ART. 37. — Nul ne peut être promu à l'un des grades supérieurs à celui de Colonel s'il n'a effectué au moins deux ans et demi de service dans le grade immédiatement inférieur dont un minimum de temps de Commandement Aérien qui sera fixé par le Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale.

B) — Officiers non navigants :

ART. 38. — Nul ne peut être promu à un grade correspondant à celui de Lieutenant, s'il n'a effectué au moins un an de service dans le grade immédiatement inférieur.

ART. 39. — Nul ne peut être promu à un grade correspondant à celui de Capitaine, s'il n'a effectué au moins trois ans de service dans le grade immédiatement inférieur.

ART. 40. — Nul ne peut être promu à l'un des grades correspondant à ceux de Commandant, Lieutenant-Colonel ou de Colonel, s'il n'a effectué au moins trois ans de service dans le grade immédiatement inférieur.

ART. 41. — Nul ne peut être promu à un grade Supérieur au grade de Colonel ou à l'un des grades correspondants s'il n'a effectué au moins trois années de service dans le grade immédiatement inférieur.

Section II. — Des Sous-Officiers

ART. 42. — Les grades des Sous-Officiers de l'Armée de l'Air comportent chacun 6 échelons sauf le grade d'Aspirant qui comporte un échelon.

ART. 43. — Nul ne peut être nommé Sergent-Chef s'il n'a accompli au moins deux ans de service dans le grade de Sergent.

ART. 44. — Nul ne peut être nommé au grade d'Adjudant s'il n'a accompli au moins deux ans de service dans le grade de Sergent-Chef.

ART. 45. — Nul ne peut être nommé au grade d'Adjudant-Chef s'il n'a accompli au moins deux ans de service dans le grade d'Adjudant.

ART. 46. — La durée du service exigée dans un grade pour passer au grade supérieur est réduite, pour les Sous-Officiers Navigants, de 6 mois.

Cependant aucun Sous-Officier Navigant ne peut être promu au grade supérieur s'il n'a effectué un minimum de service aérien qui sera fixé par le Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale.

Section III. — Des Hommes de Troupe

ART. 47. — Nul ne peut être nommé Caporal s'il ne satisfait à l'une des deux conditions suivantes :

1°) avoir servi au moins 6 mois comme Soldat et satisfait aux examens de sortie d'un peloton d'Elèves Caporaux ;

2°) avoir servi au moins 3 mois comme Soldat et obtenu le « Brevet d'Equivalence » prévu à l'article 13 du présent décret.

ART. 48. — Nul ne peut être nommé Caporal-Chef s'il n'a effectué au moins un an de service dans le Grade de Caporal.

ART. 49. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret susvisé N° 61-192 du 3 mai 1961.

ART. 50. — Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1969 sauf celles de l'article 22 qui prennent effet pour ordre seulement à compter du 1er juillet 1967.

ART. 51. — Les Secrétaires d'Etat à la Défense Nationale et au Plan et à l'Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 12 décembre 1968

P. Le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation.

BAHI LADGHAM

REMUNERATION

Décret N° 68-383 du 12 décembre 1968, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux Officiers de l'Armée de l'Air.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 58-60 du 29 mai 1958, concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat, des Etablissements Publics et des Communes, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 58-101 du 7 octobre 1958;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des Militaires;

Vu le décret n° 61-193 du 3 mai 1961, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux Officiers et Sous-Officiers de l'Armée de l'Air;

Vu le décret n° 68-282 du 12 décembre 1968, portant statut particulier des Militaires de l'Armée de l'Air;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Défense Nationale et au Plan et à l'Economie Nationale;

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Le classement hiérarchique applicable aux Officiers de l'Armée de l'Air est fixé conformément aux indications du tableau ci-après :

GRADES	INDICES	OBSERVATIONS
Général de Corps d'Armée	750	(1) Pendant la durée légale du Service Militaire.
Général de Division	700	
Général de Brigade	650-675	
Colonel	580-630	
Lieutenant-Colonel	520-580	
Commandant	450-525	
Capitaine	360-475	
Lieutenant	300-375	
Sous-Lieutenant	250-275	
Sous-Lieutenant de Réserve (1)	200	

ART. 2. — L'échelonnement indiciaire applicable aux Officiers visés à l'article 1er ci-dessus est fixé conformément aux indications du tableau ci-après :

GRADES	ECHELONS	INDICES	Observations
Général de Corps d'Armée	Echelon unique	750	(1) Pendant la durée légale du service militaire.
Général de Division	Echelon unique	700	
Général de Brigade	2° Echelon après 2 ans de grade	675	
	1° Echelon avant 2 ans de grade	650	
	3° Echelon après 4 ans de grade ou 26 ans de Service	630	
Colonel	2° Echelon après 2 ans de grade ou 24 ans de Service	610	
	1° Echelon avant 2 ans de grade	580	
	3° Echelon après 4 ans de grade ou 22 ans de Service	580	
Lieutenant-Colonel	2° Echelon après 2 ans de grade ou 20 ans de Service	550	
	1° Echelon avant 2 ans de grade	520	
	4° Echelon après 6 ans de grade ou 20 ans de Service	525	
Commandant	3° Echelon après 4 ans de grade ou 16 ans de Service	500	
	2° Echelon après 2 ans de grade ou 14 ans de Service	475	
	1° Echelon avant 2 ans de grade	450	
	5° Echelon après 8 ans de grade	475	
Capitaine	4° Echelon après 6 ans de grade ou 14 ans de Service	450	
	3° Echelon après 4 ans de grade ou 11 ans de Service	420	
	2° Echelon après 2 ans de grade ou 9 ans de Service	390	
	1° Echelon avant 2 ans de grade	360	
	5° Echelon après 8 ans de grade	375	
Lieutenant	4° Echelon après 6 ans de grade ou 3 ans de grade et 9 ans de Service	360	
	3° Echelon après 4 ans de grade ou 7 ans de Service	340	
	2° Echelon après 2 ans de grade ou 5 ans de Service	320	
	1° Echelon avant 2 ans de grade	300	
Sous-Lieutenant	2° Echelon après 5 ans de Service	275	
	1° Echelon avant 5 ans de Service	250	
Sous-Lieutenant de Réserve (1)	Echelon unique	200	

ART. 3. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret sus-visé n° 61-193 du 3 mai 1961.

ART. 4. — Les Secrétaires d'Etat à la Défense Nationale et au Plan et à l'Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1969 et qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 12 décembre 1968

P. Le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM

GRADE	INDICE	OBSERVATIONS
Aspirant de l'Armée de l'Air	200	

ART. 2. — L'Echelonement indiciaire applicable au grade d'Aspirant de l'Armée de l'Air est fixé conformément aux indications du tableau ci-après :

GRADE	ECHELON	INDICE
Aspirant de l'Armée de l'Air	Echelon unique	200

ART. 3. — Les Secrétaires d'Etat à la Défense Nationale et au Plan et à l'Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1969 et qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 12 décembre 1968

P. Le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM

INDEMNITES

Décret N° 68-385 du 12 décembre 1968, relatif aux indemnités accordées aux personnels des cadres actifs de l'Armée de l'Air.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 58-60 du 29 mai 1958, concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat, des Etablissements Publics et des Communes, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 58-101 du 7 octobre 1958;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des Militaires;

Vu le décret n° 61-195 du 3 mai 1961, relatif aux indemnités accordées aux personnels des cadres actifs de l'Armée de l'Air, tel qu'il a été complété par le décret n° 67-164 du 31 mai 1967;

Vu le décret n° 67-158 du 31 mai 1967, fixant le régime des indemnités applicables aux personnels de l'Armée de Terre;

Vu le décret n° 68-382 du 12 décembre 1968, portant statut particulier des Militaires de l'Armée de l'Air;

Décret N° 68-384 du 12 décembre 1968, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonement indiciaire applicables au grade d'aspirant de l'Armée de l'Air.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 58-60 du 29 mai 1958, concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat, des Etablissements Publics et des Communes, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 58-101 du 7 octobre 1958;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des Militaires;

Vu le décret n° 68-382 du 12 décembre 1968, portant statut particulier des Militaires de l'Armée de l'Air;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Défense Nationale et au Plan et à l'Economie Nationale;

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Le classement hiérarchique applicable au grade d'Aspirant de l'Armée de l'Air est fixé conformément aux indications du tableau ci-après :

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Défense Nationale et au Plan et à l'Economie Nationale;

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Une indemnité pour charges Militaires est attribuée :

1°) Aux Officiers et Sous-Officiers d'Active en activité de Service

2°) Aux Officiers et Sous-Officiers en disponibilité pour infirmité temporaire.

3°) Aux Officiers et Sous-Officiers de Réserve en activité de Service après la durée légale.

Cette indemnité, payable mensuellement et à terme échu, est servie aux taux annuels ci-après, compte tenu de la situation de famille, la notion d'enfant à charge étant celle retenue pour le service des indemnités familiales aux fonctionnaires de l'Etat.

GRADE	Célibataire	Chef de famille avec moins de 3 enfants à charge	Chef de famille avec 3 enfants à charge et plus
Officier Général et Supérieur	80 d, 640	120 d, 960	155 d, 520
Officier Subalterne ..	56 d, 520	85 d, 680	114 d, 840
Sous-Officier	28 d, 440	44 d, 640	60 d, 840

ART. 2. — Il peut être alloué à l'Officier chargé des fonctions de Chef d'Etat Major de l'Armée de l'Air une indemnité de représentation payable mensuellement et à terme échu. Le taux annuel de cette indemnité est fixé à 300 D.

ART. 3. — Une indemnité dite « Indemnité de Responsabilité et de Commandement » est attribuée aux Officiers de l'Armée de l'Air, conformément aux indications du tableau ci-après :

BENEFICIAIRES	Taux annuels de l'indemnité
CATEGORIE N° 1	
Officiers chargés de fonctions supérieures de responsabilité et de commandement	300 Dinars
CATEGORIE N° 2	
Officiers chargés de fonctions de responsabilité et de commandement situées à l'échelon des responsabilités militaires ou administratives des corps ou services.	240 Dinars
CATEGORIE N° 3	
Officiers Techniciens ou Spécialistes, chargés des fonctions de responsabilité et de commandement et placés sous l'autorité des Chefs de Corps ou de Services	180 Dinars

Cette indemnité, payable mensuellement et à terme échu, est accordée, à titre personnel, par décision du Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale.

ART. 4. — Les Officiers et Sous-Officiers d'active bénéficient de l'indemnité familiale et de la majoration pour salaire unique dans les conditions fixées pour les fonctionnaires de l'Etat et sous réserve qu'ils aient obtenu l'autorisation de mariage prévue au statut les concernant.

Les Sergents servant pendant la durée légale et les hommes de Troupe bénéficient de l'indemnité familiale dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat et sous réserve qu'ils aient obtenu l'autorisation de mariage prévue au statut les concernant.

Toutefois, les militaires Officiers, Sous-Officiers et Hommes de Troupe recrutés comme Chefs de Famille peuvent recevoir les indemnités sus-indiquées à condition que leur mariage ait été reconnu par décision particulière.

ART. 5. — Une indemnité dite « Indemnité Spéciale de Parachutiste » est allouée aux Officiers, Sous-Officiers et Hommes de Troupe titulaires du Brevet de Parachutiste.

Cette indemnité payable mensuellement et à terme échu est fixée conformément au tableau ci-après :

BENEFICIAIRES	Taux annuels de l'indemnité
Officiers	180 Dinars
Sous-Officiers	120 Dinars
Hommes de Troupe	60 Dinars

L'obtention du Brevet de Parachutiste est réglementée par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale.

ART. 6. — Les Officiers, Sous-Officiers et Hommes de Troupe appartenant aux Corps des pompiers, des démineurs et des artificiers reçoivent une indemnité dite « In-

demnité de Risque » conformément aux indications du tableau ci-après :

BENEFICIAIRES	Taux annuels de l'indemnité	Observations
Officiers	48 Dinars	
Sous-Officiers (1)	36 Dinars	(1) servant après la durée légale du Service Militaire.
Hommes de Troupe (1)	30 Dinars	

Cette indemnité est payable mensuellement et à terme échu.

ART. 7. — Une indemnité de responsabilité est attribuée conformément au tableau ci-après :

BENEFICIAIRES	Taux annuels de l'indemnité
Officiers Gestionnaires du Commissariat de l'Armée de l'Air et de ses annexes	12 Dinars
Officiers des détails des Unités et Services	6 Dinars
Officiers chargés du matériel des Unités et Services	20 Dinars
Chefs des Bureaux Postaux Militaires	12 Dinars

Cette indemnité est payable mensuellement et à terme échu.

ART. 8. — Une indemnité dite « Indemnité de Qualification » est allouée aux Officiers titulaires de la Licence en Droit ou Es-Sciences Economiques qui ont subi avec succès l'examen de sortie d'une Ecole de Commissariat de l'Air.

Cette indemnité dont le taux annuel est fixé à 360 dinars est payable mensuellement et à terme échu, elle est cumulée, le cas échéant, avec l'indemnité de responsabilité et de commandement prévue à l'article 3 ci-dessus.

ART. 9. — Il est attribué une indemnité dite « Indemnité de Technicité » payable mensuellement et à terme échu :

1°) Aux Officiers qui ont terminé le cycle complet des études et satisfait aux examens de sortie des grandes écoles formant des Ingénieurs, dont la liste est fixée par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale.

Taux Annuels de l'indemnité : 360 Dinars

2°) Aux Officiers titulaires d'un diplôme de technicien délivré par l'une des Ecoles formant des Officiers Techniciens dont la liste est fixée par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale.

Taux annuel de l'indemnité : 120 Dinars

3°) Aux Sous-Officiers titulaires d'un diplôme de technicien délivré par une Ecole Spécialisée agréée par le Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale.

Taux annuel de l'indemnité : 60 Dinars.

Toutefois, pour les Officiers visés au paragraphe (2°) ci-dessus ainsi que pour les Sous-Officiers, il s'ajoute à l'élément fixe ci-dessus de 120 Dinars pour les uns et de 60 Dinars pour les autres, une prime dont le taux varie de 0 à 120 Dinars pour les Officiers et de 0 à 60 Dinars pour

les Sous-Officiers, qui est fonction du rendement des intéressés.

Ce rendement fait l'objet, chaque semestre, d'une note chiffrée N de 0 à 20 qui détermine le montant semestriel P de la prime à attribuer comme suit :

$$P = N \times T$$

40

T représentant le taux maximum annuel de la prime

La prime ainsi déterminée est applicable à une période de services effectifs de 6 mois. Elle sera réduite proportionnellement à la durée réelle des services accomplis durant le semestre considéré si cette durée est inférieure à 6 mois, pour quelque motif que ce soit.

N'ouvriront droit à la prime que les notes N égales ou supérieures à 10 sur 20.

Il ne pourra d'autre part, être attribué de notes N comprises entre 15 et 20 que dans les proportions suivantes des effectifs de chaque catégorie.

Officiers..... 3/4

Sous-Officiers..... 1/2

ART. 10. — Pour les Officiers visés à l'article 9 (1°) ci-dessus, l'indemnité de technicité n'est pas cumulable avec les indemnités pour services aériens N° 1 et 2 prévues à l'article 13 du présent décret.

ART. 11. — Il est alloué par décision du Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale aux Militaires en fonction dans les stations « Radar » une indemnité de sujétions particulières payable trimestriellement et à terme échu et dont le taux annuel est fixé à 40 Dinars.

ART. 12. — Il est attribué aux Sous-Officiers et Hommes de Troupe de la Clique et de la Musique une indemnité spéciale, payable mensuellement et à terme échu, dont les taux annuels sont fixés comme suit :

BENEFICIAIRES	Taux annuel de l'indemnité	OBSERVATIONS
Sous-Officiers et Hommes de Troupe de la Clique	30 Dinars (1) 60 Dinars (2)	(1) Personnel titulaire du Brevet Elémentaire de Spécialité. (2) Personnel titulaire du Brevet Supérieur de Spécialité.
Sous-Officiers et Hommes de Troupe de la Musique	30 Dinars (3) 60 Dinars (1) 90 Dinars (2)	(3) Après succès à l'examen d'admission en 2 ^e année de formation.

L'obtention des Brevets Elémentaire et Supérieur de spécialité est réglementée par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale.

ART. 13. — Il est alloué une indemnité dite « Indemnité pour Services Aériens » aux Militaires d'active de l'Armée de l'Air remplissant les conditions suivantes :

1°) Officiers et Sous-Officiers Navigants :

— être détenteur d'un Brevet Militaire de Navigation non périmé

— être classé dans le personnel navigant.

2°) Militaires non titulaires d'un brevet de personnel navigant :

a) Militaires de l'Armée de l'Air et Elèves-Officiers et Sous-Officiers des Ecoles de l'Air;

— Avoir été régulièrement admis à l'exécution de services aériens en vue de l'obtention du brevet militaire de navigation.

b) Militaires non titulaires d'un brevet de personnel navigant désignés occasionnellement pour effectuer un service aérien.

L'indemnité pour services aériens allouée aux Militaires titulaires d'un Brevet de personnel navigant, s'appelle indemnité pour services aériens N° 1.

L'indemnité pour services aériens allouée aux Militaires non titulaires d'un Brevet de personnel navigant, en Ecole en vue de l'obtention de ce brevet s'appelle indemnité pour services aériens N° 2.

L'indemnité pour services aériens commandés allouée aux Militaires non titulaires du brevet de personnel navigant désignés pour effectuer un service aérien commandé, s'appelle indemnité pour services aériens N° 3.

ART. 14. — Les indemnités pour services aériens N° 1, 2 et 3 sont attribuées aux conditions, services et taux ci-après :

I. — Conditions d'attribution des indemnités

pour services aériens N° 1

A. — Conditions d'attribution de l'indemnité

pour services aériens N° 1

Le droit à l'indemnité pour services aériens N° 1 est acquis à compter du jour de l'obtention du Brevet de personnel navigant.

Il est maintenu pendant une année entière à partir de ce jour.

Le maintien du droit à l'indemnité pour services aériens N° 1 est ensuite subordonné à l'exécution avec succès d'épreuves de contrôle effectuées chaque année dans les conditions qui seront définies par instruction du Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale.

Toutefois, l'indemnité pour services aériens N° 1 sera maintenue au profit :

1°) des militaires victimes d'un accident survenu en service aérien commandé pendant toute la durée de leur séjour à l'Hôpital et la durée de leur convalescence.

2°) des Militaires victimes d'un accident non survenu en service aérien commandé, mais imputable au service et des Militaires atteints d'une affection cancéreuse, tuberculeuse ou mentale jusqu'à l'expiration de la validité du brevet détenu, le Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale pouvant toutefois décider de reconduire la validité du dit brevet pour une durée qu'il déterminera.

En ce qui concerne les Officiers et Sous-Officiers qui n'auront pas pu subir en temps voulu les épreuves de contrôle pour des raisons indépendantes de leur volonté, l'indemnité pour services aériens N° 1 pourra être maintenue à leur profit par décision du Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale sur proposition des Chefs hiérarchiques de l'intéressé.

B. — Conditions d'attribution de l'indemnité pour services aériens N° 2

Le droit à l'indemnité pour services aériens N° 2 est acquis à partir de la date à laquelle les militaires et Elèves-Officiers et Sous-Officiers des Ecoles de l'Air exécutent leur premier service aérien commandé.

Il est constaté par un certificat délivré par la Commandant de l'Ecole ou de la Formation où l'intéressé reçoit son instruction.

Le droit à l'indemnité pour services aériens N° 2 est maintenu au profit des militaires et Elèves-Officiers et Sous-Officiers des Ecoles de l'Air jusqu'à l'obtention du brevet de navigation.

L'indemnité pour services aériens N° 2 continue à être servie, pendant les 3 premiers mois de non activité, aux militaires et Elèves-Officiers et Sous-Officiers placés dans la position de non activité pour infirmité temporaire alors qu'ils étaient régulièrement désignés pour l'obtention du brevet de navigation et qu'ils avaient exécuté comme Elèves leur premier service aérien commandé.

A l'expiration de ce délai de 3 mois, le Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale décide dans la limite du délai prévu à l'alinéa 3 du présent paragraphe, s'il y a lieu de continuer à servir à l'intéressé cette indemnité.

C. — Conditions d'attribution de l'indemnité pour services aériens N° 3

Le droit à l'indemnité pour services aériens N° 3 est, pour les militaires non titulaires d'un brevet de personnel

navigant désignés pour effectuer un service aérien, constaté par un extrait du registre journal des services aériens de la formation.

D. — Dispositions communes à tous les bénéficiaires de l'indemnité pour services aériens N° 2 et N° 3

Les dispositions édictées du paragraphe A. 1°) sont applicables à tous les bénéficiaires des indemnités pour services aériens N° 2 et 3.

E. — Dispositions communes aux bénéficiaires des indemnités pour services aériens N° 1 et 2

Les indemnités pour services aériens N° 1 et N° 2 cessent d'être allouées aux militaires d'active titulaires d'un brevet de personnel navigant et aux militaires et Elèves Officiers et Sous-Officiers des Ecoles de l'Air lorsqu'ils sont :

1°) Absents irrégulièrement

2°) Punis d'arrêts de rigueur, de forteresse, de prison pendant toute la durée de l'absence ou de la punition.

3°) Radiés des contrôles

4°) Mise en disponibilité par mesure disciplinaire.

A compter de la date à laquelle est intervenue la radiation ou la mise en non activité.

II. — Taux des indemnités pour services aériens N° 1, 2 et 3

Les indemnités pour services aériens N° 1, 2 et 3 sont payables mensuellement et à terme échu aux taux fixés par le tableau suivant :

GRADE	INDEMNITE N° 1	INDEMNITE N° 2	INDEMNITE N° 3	OBSERVATIONS
Officier Général	50 % des émoluments globaux (1)	25 % des émoluments globaux (2)	1 d, 200 (5)	(1) Taux servi aux Militaires d'active titulaires d'un brevet de personnel navigant pendant toute la durée de validité du brevet. (2) Taux servi aux Militaires d'active jusqu'à l'obtention du brevet de personnel navigant. (3) Taux mensuel servi pendant la durée légale.
Officier Supérieur	50 % des émoluments globaux (1)	25 % des émoluments globaux (2)	0 d, 900 (5)	
Officier Subalterne	50 % des émoluments globaux (1)	25 % des émoluments globaux (2)	0 d, 700 (5)	
Sous-Officiers	50 % des émoluments globaux (1)	25 % des émoluments globaux (2)	0 d, 500 (5)	
Elèves-Officiers et Sous-Officiers des Ecoles de l'Air		2 d, 500 (3) 50 % de la solde (4)	0 d, 300 (5)	
Hommes de Troupe		2 d, 500 (3) 50 % de la solde (4)	0 d, 200 (5)	(4) Taux servi au delà de la durée légale. (5) Taux journalier

ART. 15. — Il est attribué aux Officiers et Sous-Officiers Pilotes brevetés, une indemnité dite « Indemnité de Responsabilité en Vol » payable mensuellement et à terme échu, dont les taux annuels sont fixés comme ci-après :

GRADE	Taux annuels
Officier Général	80 Dinars
Officier Supérieur	60 Dinars
Officier Subalterne	40 Dinars
Sous-Officiers	30 Dinars

Cette indemnité est cumulable avec l'indemnité pour services aériens prévue à l'article 13 du présent décret et non cumulable avec l'indemnité de technicité déterminée à l'article 9 ci-dessus.

ART. 16. — Les Officiers, Sous-Officiers et Hommes de Troupe de l'Armée de l'Air bénéficient, aux mêmes taux

et dans les mêmes conditions des indemnités représentatives de frais prévues pour les personnels de l'Armée de Terre par les articles 15 à 21 du décret sus-visé N° 67-158 du 31 mai 1967.

ART. 17. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret sus-visé N° 61-195 du 3 mai 1961.

ART. 18. — Les Secrétaires d'Etat à la Défense Nationale et au Plan et à l'Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1969 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 12 décembre 1968

P. le Président de la République Tunisienne :
Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHT LADGHAM

ARMEE DE MER**Décret N° 68-386 du 12 décembre 1968 portant statut particulier des Militaires de l'Armée de Mer.**

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.

Vu la loi n° 67-19 du 31 mai 1967, relative au service militaire;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des Militaires;

Vu le décret n° 66-290 du 8 juin 1966, portant statut particulier des Officiers et des équipages de l'Armée de Mer, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Défense Nationale et au Plan et à l'Economie Nationale;

Décrétons :

Chapitre I. — Dispositions générales et Structures

ARTICLE PREMIER. — Le présent décret a pour objet de fixer le statut particulier des personnels militaires d'active de l'Armée de Mer.

ART. 2. Les grades des personnels de l'Armée de Mer et leur correspondance avec les grades définis à l'article 4 de la loi sus-visée n° 67-20 du 31 mai 1967 sont fixés comme suit :

GRADES**1°) Officiers de Marine****a) Officiers Généraux**

Vice Amiral d'Escadre
Vice Amiral
Contre Amiral

b) Officiers Supérieurs

Capitaine de Vaisseau
Capitaine de Frégate
Capitaine de Corvette

c) Officiers Subalternes

Lieutenant de Vaisseau
Enseigne de Vaisseau de 1ère classe
Enseigne de Vaisseau de 2ème classe

2°) Officiers Mariniers

Aspirant
Maître Principal
Premier Maître
Maître
Second Maître de 1ère classe
Second Maître de 2ème classe

3°) Quartiers Maîtres et Matelots

Quartier Maître de 1ère classe
Quartier Maître de 2ème classe
Matelot

CORRESPONDANCES**1°) Officiers****a) Officiers Généraux**

Général de Corps d'Armée
Général de Division
Général de Brigade

b) Officiers Supérieurs

Colonel
Lieutenant-Colonel
Commandant

c) Officiers Subalternes

• Capitaine
Lieutenant
Sous-Lieutenant

2°) Sous-Officiers

Aspirant
Adjudant-Chef
Adjudant
Sergent-Major
Sergent-Chef
Sergent

3°) Hommes de Troupe

Caporal-Chef
Caporal
Soldat

Section I. — Des Officiers

ART. 3. — Les Officiers de l'Armée de Mer sont classés comme suit :

- a) Officiers de Commandement
- b) Officiers Assimilés

ART. 4. — Les Officiers de Commandement sont ceux qui ont reçu une formation qui les prépare à assurer un Commandement en Mer. Ils forment un seul Corps, le Corps des Officiers de Commandement.

ART. 5. — Les Officiers Assimilés sont ceux qui font partie de l'un des Corps suivants :

1°) Le Corps des Ingénieurs de la Marine, constitué par les Officiers ayant reçu une formation dans l'une des spécialités suivantes :

Ingénieur du Génie Maritime
Ingénieur Hydrographe
Ingénieur Mécanicien
Ingénieur de Direction des Travaux

2°) Le Corps des Commissaires de la Marine.

3°) Le Corps des Officiers des équipages constitué par les anciens Sous-Officiers devenus Officiers tout en conservant leur spécialité d'origine.

4°) Le Corps des Officiers d'Administration.

ART. 6. — Les Corps énumérés aux articles 4 et 5 ci-dessus comportent les grades et les correspondances de grades indiqués ci-après :

a) Officiers Généraux**1°) Vice-Amiral d'Escadre****2°) Vice-Amiral**

Ingénieur du Génie Maritime Général de 1ère classe
Ingénieur Hydrographe Général de 1ère classe
Ingénieur Mécanicien Général de 1ère classe
Commissaire Général de 1ère classe.

3°) Contre Amiral

Ingénieur du Génie Maritime Général de 2ème classe
Ingénieur Hydrographe Général de 2ème classe
Ingénieur Mécanicien Général de 2ème classe
Commissaire Général de 2ème classe.

b) Officiers Supérieurs**1°) Capitaine de Vaisseau**

Ingénieur du Génie Maritime en Chef de 1ère classe
Ingénieur Hydrographe en Chef de 1ère classe
Ingénieur Mécanicien en Chef de 1ère classe
Commissaire en Chef de 1ère classe

Ingénieur des Directions des Travaux en Chef de 1ère classe
 Officier d'Administration en Chef de 1ère classe
 Officier des Equipages en Chef de 1ère classe.
 2°) Capitaine de Frégate
 Ingénieur du Génie Maritime en Chef de 2ème classe
 Ingénieur Hydrographe en Chef de 2ème classe
 Ingénieur Mécanicien en Chef de 2ème classe
 Commissaire en Chef de 2ème classe
 Ingénieur des Directions des Travaux en Chef de 2ème classe
 Officier d'Administration en Chef de 2ème classe
 Officier des Equipages en Chef de 2ème classe.
 3°) Capitaine de Corvette
 Ingénieur du Génie Maritime Principal
 Ingénieur Hydrographe Principal
 Ingénieur Mécanicien Principal
 Commissaire Principal
 Ingénieur des Directions des Travaux Principal
 Officier d'Administration Principal
 Officier des Equipages Principal.

c) Officiers Subalternes

1°) Lieutenant de Vaisseau
 Ingénieur du Génie Maritime de 1ère classe
 Ingénieur Hydrographe de 1ère classe
 Ingénieur Mécanicien de 1ère classe
 Commissaire de 1ère classe

Ingénieur des Directions des Travaux de 1ère classe
 Officier d'Administration de 1ère classe
 Officier des Equipages de 1ère classe
 2°) Enseigne de Vaisseau de 1ère classe
 Ingénieur du Génie Maritime de 2ème classe
 Ingénieur Hydrographe de 2ème classe
 Ingénieur Mécanicien de 2ème classe
 Commissaire de 2ème classe
 Ingénieur des Directions des Travaux de 2ème classe
 Officier d'Administration de 2ème classe
 Officier des Equipages de 2ème classe
 3°) Enseigne de Vaisseau de 2ème classe.
 Ingénieur du Génie de 3ème classe
 Ingénieur Hydrographe de 3ème classe
 Ingénieur Mécanicien de 3ème classe
 Commissaire de 3ème classe
 Ingénieur des Directions des Travaux de 3ème classe
 Officier d'Administration de 3ème classe
 Officier des Equipages de 3ème classe.

ART. 7. — L'affectation de chaque Officier à l'un des Corps prévus aux articles 4 et 5 est fixée par l'arrêté de nomination de l'intéressé au grade d'Enseigne de Vaisseau de 2ème classe ou à un grade correspondant.

ART. 8. — La limite d'âge des Officiers d'Active de l'Armée de Mer est fixée comme suit :

Corps des Officiers	Vice Amiral Escadre	Vice Amiral	Contre Amiral	Capitaine de Vaisseau	Capitaine de Frégate	Capitaine de Corvette	Lieutenant de Vaisseau	Enseigne de Vaisseau 1°, 2° Clas
Officiers de Com- mandement	57	56	55	54	53	52	51	50
Officiers assimilés ..		60	59	58	57	56	55	54

Section II. — Brevets et Certificats

ART. 9. — Les Hommes des Equipages de l'Armée de Mer (Officiers Mariniers, Quartiers Maîtres et Matelots) peuvent obtenir des Brevets et Certificats qui marquent les différentes étapes de leur formation et de leur spécialisation. Ces Brevets et ces Certificats sont les suivants :

- 1°) Le Brevet Elémentaires de Spécialité.
- 2°) Le Certificat du cours de Quartier Maître.
- 3°) Le Brevet Supérieur de Spécialité.
- 4°) Les Certificats de Spécialisation.

ART. 10. — Les Hommes de Troupe incorporés dans les Equipages de l'Armée de Mer reçoivent au Centre de Formation de la Marine une formation commune de base à la fois militaire et maritime. Durant cette période, ils sont aussi testés en vue de leur répartition selon leurs aptitudes et les besoins de l'Armée de Mer entre les cours de formation dans les diverses spécialités que comporte le corps des équipages.

Un Brevet dit « Brevet Provisoire » peut être attribué aux appelés qui justifient d'aptitudes techniques leur permettant d'être rangés dans l'une ou l'autre de ces spécialités et en suivre les cours de formation.

ART. 11. — Les conditions d'obtention des différents Brevet et Certificats seront fixées par le Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale.

Section III. — Des Equipages de l'Armée de Mer (Officiers Mariniers, Quartiers Maîtres et Matelots)

ART. 12. — Le Corps des Officiers Mariniers comprend
 Les Officiers Mariniers de carrière.
 Les Officiers Mariniers engagés ou rengagés.

ART. 13. — Tout Officier Marinier peut dans la limite des places disponibles faire partie de la catégorie des Officiers Mariniers de carrière s'il remplit les conditions qui seront fixées par décision du Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale.

ART. 14. — Les Hommes des Equipages de l'Armée de Mer (Officiers Mariniers, Quartiers Maîtres et Matelots) appartiennent tous à l'une ou l'autre des spécialités classées comme suit :

1ère Catégorie :

Cuisinier
 Chauffeur
 Maître d'Hotel
 Cordonnier
 Tailleur
 Commis aux Vivres.

2ème Catégorie :

Manoeuvrier
 Charpentier
 Armurier
 Fusillier
 Canonnier-Missilier
 Torpilleur
 Fourrier
 Transfiliste.

3ème Catégorie :

Timonier
 Météorologiste
 Mécanicien
 Electricien
 Radio- Télégraphiste
 Détecteur.

ART. 15. — Les spécialités qui comportent un cours de Quartiers Maitres ou un Brevet Supérieur de Spécialité sont celles énumérées dans les catégories 2 et 3 de l'article 14 du présent décret.

ART. 16. — La limite d'âge des Officiers-Mariniers d'active de l'Armée de Mer est fixée comme suit :

GRADES	Maitre principal	Premier maitre	Maitre	Second maitre de 1° CI	Second maitre de 2° CI
Limite d'âge	48	46	45	45	45

ART. 17. — Le Grade d'Aspirant est conféré :

1°) aux Elèves-Officiers d'une école navale ou d'une école de formation des Officiers Assimilés ayant subis avec succès l'examen de passage de la première à la deuxième et dernière année d'études.

2°) aux Elèves-Officiers d'une école navale ou d'une école de formation des Officiers Assimilés dont la durée des études est supérieure à deux années lorsqu'ils passent avec succès l'examen de passage de la deuxième à la troisième année d'études à l'une de ces écoles.

ART. 18. — Les Apprentis Marins sont rangés dans l'une des catégories énumérées à l'article 14 du présent décret en fonction des besoins de la Marine, de leur degré d'instruction et de leurs aptitudes.

ART. 19. — Les Apprentis Marins peuvent être envoyés dans une école de spécialité en vue de préparer le Brevet Elémentaire de Spécialité.

L'apprenti Marin qui a obtenu le Brevet Elémentaire de Spécialité est nommé Matelot Breveté.

ART. 20. — Tout Apprenti Marin éliminé d'une école peut :

1°) soit être envoyé dans une école de spécialité en vue de préparer le Brevet Elémentaire de Spécialité dans une nouvelle spécialité.

2°) soit être maintenu dans le service comme Matelot sans spécialité.

a) jusqu'à la fin du contrat d'engagement en cours.

b) jusqu'à l'écoulement de la période légale de service militaire à l'issue de laquelle son contrat est résilié.

ART. 21. — Les limites d'âge des Quartiers Maitres et Matelots sont fixées comme suit :

Quartier-Maitre de 1ère classe	45 ans
Quartier-Maitre de 2ème classe	40 ans
Matelot Breveté	40 ans

Chapitre II. — Du recrutement

Section I. — Des Officiers

A) — Officiers de Commandement :

ART. 22. — Nul ne peut être nommé Enseigne de Vaisseau de 2ème classe s'il n'a satisfait aux examens de sortie d'une école navale.

B) — Officiers Assimilés :

ART. 23. — 1°) Ingénieurs.

Nul ne peut être nommé Ingénieur de 3ème classe dans l'une des spécialités du corps des Ingénieurs prévues à l'article 5 du présent décret s'il n'a satisfait aux examens de sortie d'une école spécialisée.

2°) Commissaires.

Nul ne peut être nommé Commissaire de 3ème classe s'il n'a satisfait aux examens de sortie d'une école de Commissaires de la Marine.

3°) Officiers d'Administration.

Nul ne peut être nommé Officier d'Administration de 3ème classe s'il n'a satisfait aux examens de sortie d'une école assurant la formation d'Officiers d'Administration.

4°) Officiers des Equipages.

Les Officiers des Equipages de 3ème classe sont recrutés parmi les Maitres-Principaux et les Premiers-Maitres réunissant les conditions suivantes :

a) avoir accompli au moins 10 ans de service effectif au sein de l'Armée de Mer.

b) avoir été jugé apte d'être intégré dans le corps des Officiers des Equipages par décision du Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale sur proposition du Chef d'Etat Major de l'Armée de Mer.

c) avoir suivi régulièrement un cours de perfectionnement et de recyclage dans les conditions qui seront fixées par le Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale.

Section II. — Des Equipages de l'Armée de Mer

(Officiers Mariniers, Quartiers Maitres et Matelots)

ART. 24. — Nul ne peut être nommé Second-Maitre de 2ème classe (Sergent) s'il n'a effectué au moins quatre ans de service dont deux années dans le grade de Quartier Maitre de 2ème classe.

ART. 25. — L'admission dans les équipages de l'Armée de Mer a lieu en qualité :

1°) d'apprentis marins pour les engagés.

2°) de Matelots sans spécialité ou titulaires de Brevets Provisoire pour les appelés.

Section III. — Dispositions Diverses

ART. 26. — Les écoles assurant la formation des Militaires de l'Armée de Mer dans les différentes spécialités sont agréées par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale.

ART. 27. — Les Militaires de Réserve de l'Armée de Mer sont recrutés :

a) parmi les Officiers retraités ou démissionnaires.

b) parmi les anciens Officiers Mariniers engagés ou rengagés et les Officiers Mariniers de Carrière retraités ou démissionnaires.

c) parmi les anciens Quartiers Maitres et Matelots qui ont accompli leurs obligations militaires.

Chapitre III. — De l'avancement

Section I. — Des Officiers

ART. 28. — Les grades des Officiers de l'Armée de Mer comportent les échelons ci-après :

Vice Amiral d'Escadre	Echelon unique
Vice Amiral	Echelon unique
Contre Amiral	2 échelons
Capitaine de Vaisseau	3 échelons
Capitaine de Frégate	3 échelons

Capitaine de Corvette	4 échelons
Lieutenant de Vaisseau	5 échelons
Enseigne de Vaisseau ou de 1ère classe ...	5 échelons
Enseigne de Vaisseau de 2ème classe	2 échelons

A) — *Officiers du Commandement :*

ART. 29. — Nul ne peut être promu au grade d'Enseigne de Vaisseau de 1ère classe s'il n'a accompli au moins un an de service dans le grade d'Enseigne de Vaisseau de 2ème classe.

ART. 30. — Nul ne peut être promu au grade de Lieutenant de Vaisseau s'il n'a accompli au moins deux ans et demi dans le grade d'Enseigne de Vaisseau de 1ère classe dont une année au moins de service à la Mer.

ART. 31. — Nul ne peut être promu au grade de Capitaine de Corvette s'il n'a accompli au moins trois ans de service dans le grade de Lieutenant de Vaisseau dont 18 mois de service à la Mer.

ART. 32. — Nul ne peut être promu au grade de Capitaine de Frégate ou de Capitaine de Vaisseau s'il n'a accompli au moins deux ans et demi de service dans le grade immédiatement inférieur dont 18 mois de service à la mer ou une année de Commandement en Mer.

B) — *Officiers Assimilés :*

ART. 33. — Nul ne peut être promu à un grade correspondant à celui de Enseigne de Vaisseau de 1ère classe s'il n'a accompli au moins un an de service dans le grade immédiatement inférieur.

ART. 34. — Nul ne peut être promu à un grade correspondant à celui de Lieutenant de Vaisseau s'il n'a accompli au moins trois ans de service dans le grade immédiatement inférieur.

ART. 35. — Nul ne peut être promu à un grade correspondant à celui de Capitaine de Corvette s'il n'a effectué au moins trois ans de service dans le grade immédiatement inférieur.

ART. 36. — Nul ne peut être promu à un grade correspondant à celui de Capitaine de Frégate, s'il n'a effectué au moins trois ans de service dans le grade immédiatement inférieur.

ART. 37. — Nul ne peut être promu au grade correspondant à celui de Capitaine de Vaisseau, s'il n'a effectué au moins trois ans de service dans le grade immédiatement inférieur.

ART. 38. — Nul ne peut être promu à un grade supérieur au grade de Capitaine de Vaisseau ou au grade correspondant s'il n'a accompli au moins trois ans de service dans le grade immédiatement inférieur.

Section II. — *Des Officiers Mariniers*

ART. 39. — Les grades d'Officiers Mariniers comportent chacun 6 échelons sauf le grade d'Aspirant qui compte un échelon unique.

ART. 40. — Nul ne peut être promu aux grades de Second Maître de 1ère classe, s'il n'a effectué au minimum deux ans de service dans le grade de Second-Maitre de 2ème classe.

ART. 41. — Nul ne peut être promu au grade de Maître s'il n'a effectué au minimum un an de service dans le grade de Second-Maitre de 1ère classe.

ART. 42. — Nul ne peut être promu au grade de Premier Maître ou de Maître Principal s'il n'a effectué un minimum de deux ans dans le grade immédiatement inférieur.

Section III. — *Des Quartiers Maîtres et Matelots*

ART. 43. — Nul ne peut être promu au grade de Quartier Maître de 2ème classe s'il n'est Matelot Breveté et s'il n'a effectué au minimum un an de service dans l'Armée de Mer.

ART. 44. — Nul ne peut être promu au grade de Quartier Maître de 1ère classe s'il n'a effectué au minimum un an de service dans le grade de Quartier Maître de 2ème classe.

ART. 45. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret susvisé N° 60-200 du 8 juin 1960.

ART. 46. — Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1969, sauf celles de l'article 17 qui prennent effet pour ordre seulement à compter du 1er juillet 1967.

ART. 47. — Les Secrétaires d'Etat à la Défense Nationale et au Plan et à l'Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 12 décembre 1968

P. Le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM

Décret N° 68-387 du 12 décembre 1968, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux Officiers de l'Armée de Mer.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 58-60 du 29 mai 1958, concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat, des Etablissements Publics et des Communes, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 58-101 du 7 octobre 1958.

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des Militaires;

Vu le décret n° 60-201 du 8 juin 1960, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux Officiers et Sous-Officiers de l'Armée de Mer;

Vu le décret n° 68-386 du 12 décembre 1968, portant statut particulier des Militaires de l'Armée de Mer;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Défense Nationale et au Plan et à l'Economie Nationale;

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Le classement hiérarchique applicable aux Officiers de l'Armée de Mer est fixé conformément aux indications du tableau ci-après :

G R A D E S	INDICES	OBSERVATIONS
Vice Amiral d'Escadre	750	
Vice Amiral	700	
Contre Amiral	650-675	
Capitaine de Vaisseau	580-630	
Capitaine de Frégate	520-580	
Capitaine de Corvette	450-525	
Lieutenant de Vaisseau	360-475	
Enseigne de Vaisseau de 1ère classe	300-375	
Enseigne de Vaisseau de 2ème classe	250-275	
Enseigne de Vaisseau de 2ème classe de réserve (1)	200	

(1) Pendant la durée légale du service Militaire.

ART. 2. — L'échelonnement indiciaire applicable aux Officiers visés à l'article 1er est fixé conformément aux indications du tableau ci-après :

GRADES	ECHELONS	INDICES	OBSERVATIONS
Vice Amiral d'Escadre	Echelon unique	750	
Vice Amiral	Echelon unique	700	
Contre Amiral	2ème échelon après 2 ans de grade	675	
	1er échelon avant 2 ans de grade	650	
Capitaine de Vaisseau	3ème échelon après 4 ans de grade ou 26 ans de service	630	
	2ème échelon après 2 ans de grade ou 24 ans de service	610	
	1er échelon avant 2 ans de grade	580	
Capitaine de Frégate	3ème échelon après 4 ans de grade ou 22 ans de service	580	
	2ème échelon après 2 ans de grade ou 20 ans de service	550	
	1er échelon avant 2 ans de grade	520	
Capitaine de Corvette	4ème échelon après 6 ans de grade ou 20 ans de service	525	
	3ème échelon après 4 ans de grade ou 16 ans de service	500	
	2ème échelon après 2 ans de grade ou 14 ans de service	475	
	1er échelon avant 2 ans de grade	450	
Lieutenant de Vaisseau	5ème échelon après 8 ans de grade	475	
	4ème échelon après 6 ans de grade et 14 ans de service	450	
	3ème échelon après 4 ans de grade ou 11 ans de service	420	
	2ème échelon après 2 ans de grade ou 9 ans de service	390	
	1er échelon avant 2 ans de grade	360	
Enseigne de Vaisseau de 1ère classe	5ème échelon après 8 ans de grade	375	
	4ème échelon après 6 ans de grade ou 3 ans de grade et 9 ans de service	360	
	3ème échelon après 4 ans de grade ou 7 ans de service	340	
	2ème échelon après 2 ans de grade ou 5 ans de service	320	
	1er échelon avant 2 ans de grade	300	
Enseigne de Vaisseau de 2ème classe	2ème échelon après 5 ans de service	275	
	1er échelon avant 5 ans de service	250	
Enseigne de Vaisseau de 2ème classe de réserve (1)	Echelon unique	200	(1) Pendant la durée légale du service Militaire.

ART. 3. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret sus-visé N° 60-201 du 8 juin 1960.

ART. 4. — Les Secrétaires d'Etat à la Défense Nationale et au Plan et à l'Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1969 et qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 12 décembre 1968

P. Le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence

et par délégation.

BAHI LADGHAM

Décret N° 68-388 du 12 décembre 1968, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au grade d'aspirant de l'Armée de Mer.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.

Vu la loi n° 58-60 du 29 mai 1958, concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat, des Etablissements Publics et des Communes, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 58-101 du 7 octobre 1958;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des Militaires;

Vu le décret n° 68-386 du 12 décembre 1968, portant statut particulier des Militaires de l'Armée de Mer;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Défense Nationale et au Plan et à l'Economie Nationale;

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Le classement hiérarchique applicable au grade d'aspirant de l'Armée de Mer est fixé conformément aux indications du tableau ci-après :

GRADE	INDICE	Observations
Aspirant de l'Armée de Mer.	200	

ART. 2. — L'échelonnement indiciaire applicable au grade d'aspirant de l'Armée de Mer est fixé conformément aux indications du tableau ci-après :

GRADE	ECHELON	INDICE
Aspirant de l'Armée de Mer	Echelon unique	200

ART. 3. — Les Secrétaires d'Etat à la Défense Nationale et au Plan et à l'Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1969 et qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 12 décembre 1968

P. Le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation.*

BAHI LADGHAM

Décret N° 68-389 du 12 décembre 1968, relatif aux indemnités accordées aux Militaires de l'Armée de Mer.

Nous, Habib Bouguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 58-60 du 29 mai 1958, concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat, des Etablissements Publics et des Communes, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 58-101 du 7 octobre 1958;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des Militaires;

Vu le décret n° 61-399 du 15 novembre 1961, relatif aux indemnités accordées aux Militaires de l'Armée de Mer, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 67-158 du 31 mai 1967, fixant le régime des indemnités applicables aux personnels de l'Armée de Terre;

Vu le décret n° 68-386 du 12 décembre 1968, portant statut particulier des Militaires de l'Armée de Mer;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Défense Nationale et au Plan et à l'Economie Nationale;

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Une indemnité pour charges Militaires est attribuée :

1°) aux Officiers et Sous-Officiers d'active en activité de service;

2°) aux Officiers et Sous-Officiers en disponibilité pour infirmité temporaire;

3°) aux Officiers et Sous-Officiers de Réserve en activité de service après la durée légale.

Cette indemnité, payable mensuellement et à terme échu, est servie aux taux annuels ci-après, compte tenu de la situation de famille, la notion d'enfant à charge étant celle retenue pour le service des indemnités familiales aux fonctionnaires de l'Etat.

GRADE	Célibataire	Chef de famille avec moins de 3 enfants à charge	Chef de famille avec 3 enfants à charge et plus
Officier Général et Supérieur	80 d, 640	120 d, 960	155 d, 520
Officier Subalterne	56 d, 520	85 d, 680	114 d, 840
Sous-Officier	28 d, 440	44 d, 640	60 d, 840

ART. 2. — Il peut être alloué à l'Officier chargé des fonctions de Chef d'Etat-Major une indemnité de représentation payable mensuellement et à terme échu dont le taux annuel est fixé à 300 dinars.

ART. 3. — Une indemnité dite « Indemnité de Responsabilité et de Commandement » est attribuée aux Officiers de l'Armée de Mer, conformément aux indications du tableau ci-après :

BENEFICIAIRES

TAUX ANNUELS de l'Indemnité

CATEGORIE N° 1	TAUX ANNUELS de l'Indemnité
Officiers chargés de fonctions supérieures de responsabilité et de commandement ..	300 Dinars
CATEGORIE N° 2	
Officiers chargés de fonctions de responsabilité et de commandement situées à l'échelon des responsabilités militaires ou administratives des corps ou services	240 Dinars
CATEGORIE N° 3	
Officiers Techniciens ou Spécialistes, chargés de fonctions de responsabilité et de commandement et placés sous l'autorité des Chefs de Corps ou de Services	180 Dinars
CATEGORIE N° 4	
Sous-Officiers chargés du Commandement d'unités navales (Vedettes etc....)	84 Dinars

Cette indemnité, payable mensuellement et à terme échu, est accordée, à titre personnel, par décision du Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale.

ART. 4. — Les Officiers et Sous-Officiers d'active bénéficient de l'indemnité familiale et de majoration pour salaire unique dans les conditions fixées pour les fonctionnaires de l'Etat et sous réserve qu'ils aient obtenu l'autorisation de mariage prévue au statut les concernant.

Les Sergents servant pendant la durée légale et les hommes de troupe bénéficient de l'indemnité familiale dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat et

sous réserve qu'ils aient obtenu l'autorisation de mariage prévue au statut les concernant.

Toutefois, les militaires Officiers, Sous-Officiers et Hommes de Troupe recrutés comme Chefs de Famille peuvent recevoir les indemnités sus-indiquées à condition que leur mariage ait été reconnu par décision particulière.

ART. 5. — Il est alloué aux Officiers et aux Equipages de l'Armée de Mer, affectés à des Unités Navigantes une indemnité dite « Indemnité d'embarquement », dont le taux annuel est fixé conformément aux indications du tableau ci-après :

GRADE	TAUX ANNUELS	OBSERVATIONS
Officier Général	432 Dinars	
Officier Supérieur	324 Dinars	
Officier Subalterne	216 Dinars	
Officier Marinier	132 Dinars	
Quartier Maître de 1ère Classe	93 Dinars	
Quartier Maître	81 Dinars	
Matelot (1)	54 Dinars	(1) Après la durée légale

Cette indemnité est payable mensuellement et à terme échu.

ART. 6. — Les Officiers, Sous-Officiers et Hommes de Troupe appartenant aux corps des pompiers, des démineurs et des artificiers reçoivent une indemnité dite « Indemnité de Risque », conformément aux indications du tableau ci-après :

BENEFICIAIRES	TAUX ANNUELS de l'indemnité	OBSERVATIONS
Officiers	48 Dinars	(1) Servant après la durée légale du service militaire
Sous-Officiers (1)	36 Dinars	
Hommes de Troupe (1)	30 Dinars	

Cette indemnité est payable mensuellement et à terme échu.

ART. 7. — Une indemnité de responsabilité est attribuée conformément au tableau ci-après :

BENEFICIAIRES	TAUX ANNUELS
Officiers Gestionnaires du Commissariat à la Marine et de ses Annexes	12 Dinars
Officiers des détails des Unités et Services	6 Dinars
Officiers chargés du Matériel des Unités et Services	20 Dinars
Chefs des Bureaux Postaux Militaires	12 Dinars

Cette indemnité est payable mensuellement et à terme échu.

ART. 8. — Une indemnité dite « Indemnité de Qualification » est allouée aux Officiers Titulaires de la Licence en Droit ou Es-Sciences Economiques qui ont subi avec succès l'examen de sortie d'une Ecole de Commissariat de la Marine.

Cette indemnité dont le taux annuel est fixé à 360 Dinars est payable mensuellement et à terme échu. Elle est cumutable le cas échéant avec l'indemnité de responsabilité et de Commandement prévue à l'article 3 ci-dessus.

ART. 9. — Il est attribué une indemnité dite « Indemnité de Technicité »

1°) aux Officiers qui ont terminé le cycle complet des études et satisfait aux examens de sortie des Grandes Ecoles formant des Ingénieurs, dont la liste est fixée par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale.

— Taux annuel de l'indemnité : 360 Dinars

2°) aux Officiers titulaires d'un diplôme de technicien délivré par l'une des Ecoles formant des Officiers Techniciens dont la liste est fixée par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale.

— Taux annuel de l'indemnité : 120 Dinars

3°) aux Sous-Officiers titulaires d'un diplôme de technicien délivré par une Ecole Spécialisée agréée par le Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale.

— Taux annuel de l'indemnité : 60 dinars

Toutefois, pour les Officiers visés au paragraphe (2°) ci-dessus ainsi que pour les Sous-Officiers, il s'ajoute à l'élément fixe ci-dessus de 120 Dinars pour les uns et de 60 Dinars pour les autres, une prime dont le taux varie de 0 à 120 Dinars pour les Officiers et de 0 à 60 Dinars pour les Sous-Officiers, qui est fonction du rendement des intéressés.

Ce rendement fait l'objet, chaque semestre, d'une note chiffrée N de 0 à 20 qui détermine le montant semestriel P de la prime à attribuer comme suit :

$$P = N \times T$$

40

T représentant le taux maximum annuel de la prime.

La prime ainsi déterminée est applicable à une période de services effectifs de 6 mois. Elle sera réduite proportionnellement à la durée réelle des services accomplis durant le semestre considéré si cette durée est inférieure à 6 mois, pour quelque motif que ce soit.

N'ouvriront droit à la prime que les notes N égales ou supérieures à 10 sur 20.

Il ne pourra d'autre part, être attribué de notes N comprises entre 15 et 20 que dans les proportions suivantes des effectifs de chaque catégorie :

Officiers 3/4

Sous-Officiers 1/2

Cette indemnité est payable mensuellement et à terme échu.

ART. 10. — Il est alloué une indemnité, payable mensuellement à terme échu, dite « Indemnité Spéciale des Hommes-Grenouilles » au personnel de l'Armée de Mer ayant la spécialité d'Homme-Grenouille conformément aux indications du tableau ci-après :

BENEFICIAIRES	Taux annuels de l'indemnité
Officiers	180 Dinars
Sous-Officiers	120 Dinars
Hommes de Troupe	60 Dinars

ART. 11. — Il est attribué aux Sous-Officiers et Hommes de Troupe de la Clique et de la Musique une indemnité spéciale, payable mensuellement et à terme échu, dont les taux annuels sont fixés comme suit :

BENEFICIAIRES	TAUX ANNUELS de l'Indemnité	OBSERVATIONS
1) Sous-Officiers et Hommes de Troupe de la Clique	30 Dinars (1) 60 Dinars (2)	(1) Personnel Titulaire du brevet élémentaire de spécialité. (2) Personnel Titulaire du brevet Supérieur de Spécialité.
2) Sous-Officiers et Hommes de Troupe de la Musique	30 Dinars (3) 60 Dinars (1) 90 Dinars (2)	(3) Après succès à l'examen d'admission en 2ème année de formation.

L'obtention des Brevets Elémentaire et Supérieur de Spécialité sus-indiquée est réglementée par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale.

ART. 12. — Les Officiers et Equipages de l'Armée de Mer participant à une croisière reçoivent, au titre de frais de croisière, une indemnité journalière dont le montant est fixé conformément aux indications du tableau ci-après :

GRADE	Taux journalier
Officiers	3 Dinars
Officiers Mariniers	2 Dinars
Hommes de Troupe	1 Dinar

Cette indemnité est calculée par journée et fractions de journée dans les mêmes conditions fixées pour l'indemnité pour frais de mission.

Le temps passé à bord du Navire n'ouvre pas droit à cette indemnité.

ART. 13. — Les Officiers, Sous-Officiers et Hommes de Troupe de l'Armée de Mer bénéficient, aux mêmes taux et dans les mêmes conditions des indemnités représentatives de frais prévues pour les personnels de l'Armée de Terre par les articles 15 à 21 du décret sus-visé N° 67-158 du 31 mai 1967.

ART. 14. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 61-399 du 15 novembre 1961.

ART. 15. — Les Secrétaires d'Etat à la Défense Nationale et au Plan et à l'Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui

prend effet à compter du 1er janvier 1969 et qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 12 décembre 1968

P. Le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM

ARMEE DE TERRE

Décret N° 68-390 du 12 décembre 1968, modifiant et complétant le décret N° 67-156 du 31 mai 1967, portant statut particulier des Militaires de l'Armée de Terre.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 67-19 du 31 mai 1967, relative au Service Militaire;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des Militaires;

Vu le décret n° 67-156 du 31 mai 1967, portant statut particulier des Militaires de l'Armée de Terre et notamment ses articles 24, 28, 32 et 33;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Défense Nationale et au Plan et à l'Economie Nationale;

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des articles 24, 28, 32 et 33 du décret sus-visé N° 67-156 du 31 mai 1967 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 24 (nouveau). — Nul ne peut être Sergent d'active s'il ne remplit l'une des conditions suivantes :

a) avoir satisfait aux examens de sortie d'une Ecole de Sous-Officiers d'active;

b) étant Elève-Officier dans l'une des Ecoles Militaires formant les cadres Officiers, a été éliminé de cette Ecole pour une raison autre que discipline ou de santé et ce, après avoir accompli au moins une année scolaire dans cette Ecole;

c) étant Caporal-Chef ou Caporal, avoir servi dans l'Armée au moins deux ans dont un an au moins dans le grade de Caporal-Chef ou de Caporal et satisfait aux conditions suivantes :

— être âgé de 38 ans au maximum.

— être titulaire d'un titre donnant droit à l'accès au Corps des Sous-Officiers

— avoir été jugé apte à accéder au corps des Sous-Officiers par le Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale sur proposition du Chef d'Etat-Major de l'Armée de Terre.

Article 28 (nouveau). — Le Grade d'Aspirant est conféré aux Elèves-Officiers des écoles militaires formant les cadres Officiers de l'Armée de Terre lorsqu'ils n'ont pas satisfait aux examens de sortie de ces écoles.

Article 32 (nouveau). — Nul ne peut être Caporal, s'il ne remplit l'une des conditions suivantes :

a) avoir satisfait aux examens de sortie d'une école de Caporaux d'active;

b) avoir satisfait aux examens de sortie d'un Peloton d'Elèves-Caporaux;

c) avoir accompli au moins deux ans de service actif.

Article 33 (nouveau). — Nul ne peut être nommé Caporal-Chef s'il ne remplit l'une des deux conditions suivantes :

a) être âgé de 26 ans au minimum et avoir effectué deux années au moins dans le grade de Caporal;

b) être titulaire d'un certificat ou d'un diplôme de spécialité figurant sur une liste qui sera arrêtée par décision du Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale et avoir effectué un an au moins dans le grade de Caporal.

ART. 2. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1969. Toutefois, les dispositions relatives au grade d'aspirant prennent effet, par ordre seulement, à compter du 1er janvier 1967.

ART. 3. — Les Secrétaires d'Etat à la Défense Nationale et au Plan et à l'Economie Nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 12 décembre 1968

P. Le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM

Décret N° 68-391 du 12 décembre 1968, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au grade d'aspirant de l'Armée de Terre.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.

Vu la loi n° 58-60 du 29 mai 1958, concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat, des Etablissements Publics et des Communes, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 58-101 du 7 octobre 1958;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des Militaires;

Vu le décret n° 59-199 du 30 juin 1959, relatif au classement hiérarchique applicable au grade d'Aspirant de l'Armée;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Défense Nationale et au Plan et à l'Economie Nationale;

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Le classement hiérarchique applicable au grade d'aspirant de l'Armée de Terre est fixé conformément aux indications du tableau ci-après :

GRADE	INDICE	Observations
Aspirant de l'Armée de Terre	170	

ART. 2. — L'échelonnement indiciaire applicable au grade d'aspirant de l'Armée de Terre est fixé conformément aux indications du tableau ci-après :

GRADE	Echelon	INDICE
Aspirant de l'Armée de Terre	Ech. unique .	170

ART. 3. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret sus-visé n° 59-199 du 30 juin 1959.

ART. 4. — Les Secrétaires d'Etat à la Défense Nationale et au Plan et à l'Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1969 et qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 12 décembre 1968

P. Le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation.*

BAHI LADGHAM

ECOLE DE SANTE MILITAIRE

Décret N° 68-392 du 12 décembre 1968, fixant le statut particulier des aspirants d'une Ecole de Santé Militaire.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 67-19 du 31 mai 1967, relative au service militaire;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des Militaires;

Vu le décret n° 66-356 du 19 septembre 1966, portant statut particulier des Officiers d'active et de réserve du service de Santé Militaire;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Défense Nationale et au Plan et à l'Economie Nationale;

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés au grade d'aspirant :

1°) Les Elèves d'une école de Santé Militaire admis en deuxième année de Médecine.

2°) Les Elèves d'une école de Santé Militaire admis en troisième année de Pharmacie ou en troisième année de Chirurgie-Dentaire.

ART. 2. — Le grade d'aspirant conféré aux élèves d'une école de Santé Militaire comporte 3 échelons.

ART. 3. — Les Secrétaires d'Etat à la Défense Nationale et au Plan et à l'Economie Nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui

prend effet par ordre à compter du 1er juillet 1967 et effet pécuniaire à compter du 1er janvier 1969 et qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 12 décembre 1968

P. Le Président de la République Tunisienne :
Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM

Décret N° 68-393 du 12 décembre 1968, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux aspirants d'une Ecole de Santé Militaire.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 58-60 du 29 mai 1958, concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat, des Etablissements Publics et des Communes, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 58-101 du 7 octobre 1958;

GRADE	Echelons	Indices	OBSERVATIONS
Aspirant	3ème 2ème 1er	250 (2) 200 (1) 170	(1) <i>Indice réservé</i> : — aux Elèves-Médecins admis en 3ème année de Médecine — aux Elèves-Pharmaciens ou Chirurgiens-Dentistes admis en 4ème année de Pharmacie ou de Chirurgie-Dentaire (2) <i>Indice réservé</i> : — aux Elèves-Médecins admis en 6ème année de Médecine

ART. 3. — Les Secrétaires d'Etat à la Défense Nationale et au Plan et à l'Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1969 et qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 12 décembre 1968

P. Le Président de la République Tunisienne :
Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

AUDIENCE FORAINE

Arrêté du Secrétaire d'Etat à la Justice du 14 décembre 1968, modifiant l'arrêté du 29 décembre 1959, portant création d'une audience foraine à Korba.

Le Secrétaire d'Etat à la Justice;

Vu le décret du 23 juillet 1938, portant création de Justices Cantonales à compétence étendue dépendant des Tribunaux de 1ère Instance;

Vu la loi n° 57-42 du 27 septembre 1957, portant création d'une Justice Cantonale à Nabeul;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1959, portant création d'audiences foraines à Korba;

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — L'article premier de l'arrêté sus-visé du 29 décembre 1959 est modifié comme suit :

Article premier (nouveau). — Le Juge Cantonal de Nabeul tient une audience foraine à Korba le premier et le troisième dimanche de chaque mois.

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des Militaires;

Vu le décret n° 66-356, du 19 septembre 1966, portant statut particulier des Officiers d'active et de réserve du Service de Santé Militaire;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Défense Nationale et au Plan et à l'Economie Nationale;

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Le classement hiérarchique applicable aux aspirants d'une école de Santé Militaire est fixé conformément au tableau ci-après :

GRADE	INDICES	Observations
Aspirant	170-250	

ART. 2. — L'échelonnement indiciaire applicable aux aspirants d'une école de Santé Militaire est fixé conformément aux indications du tableau ci-après :

ART. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 1969.

Tunis, le 14 décembre 1968

Le Secrétaire d'Etat à la Justice

MONGI SLIM

VU :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM

SECRETARIAT D'ETAT AUX AFFAIRES ETRANGERES

LISTE D'APTITUDE

pour le grade de Secrétaire d'Ambassade

Mohamed Jarraya
M'hamed Ben Gara
Khaled Dridi
Hadi El Gharbi.

pour le grade de comptable Chef de Section

Mohamed El Hadi Hached.

SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN ET A L'ECONOMIE NATIONALE

VIREMENT DE CREDITS

Décret N° 68-394 du 14 décembre 1968, portant virement de crédits d'article à article.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 12 mai 1906, portant règlement sur la Comptabilité Publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget et notamment son article 37;

Vu la loi n° 67-57 du 30 décembre 1967, portant loi de finances pour la gestion 1968, telle quelle a été modifiée par la loi n° 68-37 du 29 novembre 1968;

Vu le décret n° 68-1 du 4 janvier 1968, portant répartition par article des crédits ouverts par la loi de finances sus-visée;

Sur la proposition du Secrétaire d'Etat au Plan et l'Economie Nationale;

Décrets :

ARTICLE PREMIER. — Sont autorisés les virements de crédits d'article à article à l'intérieur des Chapitres désignés ci-après du Budget Titre I pour la gestion 1968.

DIMINUTIONS	MONTANT	AUGMENTATIONS	MONTANT
Chapitre I. — Assemblées Nationales			
<i>Article 10. — Indemnités allouées au Président et aux membres de l'Assemblée</i>	dinars 15.000	<i>Article 11. — Services des procès-verbaux et de l'Assemblée</i>	dinars 1.700
		<i>Article 30. — Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres</i>	1.500
		<i>Article 40. — Dépenses de matériel et de gestion administrative</i>	10.800
		<i>Article 41. — Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements d'intérim et de missions</i>	1.000
Total.....	15.000	Total.....	15.000
Chapitre II. — Présidence de la République			
Section I. — Présidence de la République			
<i>Article 30. — Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres</i>	800	<i>Article 10. — Dépenses de souveraineté ..</i>	25.000
<i>Article 70. — Intervention directe de l'Etat dans le domaine social et culturel.</i>	30.000	<i>Article 31. — Rémunérations d'activités : Personnel en surnombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires ou contractuels)</i>	800
Total de la Section I	30.800	<i>Article 41. — Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements d'intérim et de missions</i>	5.000
		Total de la Section I	30.800
Section II. — Secrétariat d'Etat à la Présidence			
<i>Article 70. — Intervention directe de l'Etat dans le domaine social et culturel</i>	5.000	<i>Article 40. — Dépenses de matériel et de gestion administrative</i>	4.000
Total de la Section II	5.000	<i>Article 41. — Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements d'intérim et de missions</i>	1.000
		Total de la Section II	5.000
Chapitre VII. — Secrétariat d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale			
<i>Article 30. — Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres</i>	dinars 94.300	<i>Article 63. — Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine économique : Subventions à divers offices</i>	dinars 208.080
<i>Article 32. — Rémunérations d'activités : Personnel ouvrier permanent</i>	2.600		
<i>Article 40. — Dépenses de matériel et de gestion administrative</i>	7.300		
<i>Article 41. — Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements d'intérim et de missions</i>	4.350		
<i>Article 50. — Subventions de fonctionnement aux Etablissements publics dotés de la personnalité civile ou organismes assimilés ..</i>	97.530		
<i>Article 61. — Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine économique</i>	2.000		
Total.....	208.080	Total.....	208.080

DIMINUTIONS	MONTANT	AUGMENTATIONS	MONTANT
Chapitre IX. — Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale			
Article 30. — Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres	340.010	Article 31. — Rémunérations d'activités : Personnel en sur nombre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires ou contractuels)	20.000
		Article 50. — Subventions de fonctionnement aux Etablissements Publics dotés de la personnalité civile ou organismes assimilés ..	220.010
		Article 70. — Intervention directe de l'Etat dans le domaine social et culturel	100.000
Total	340.010	Total	340.010

ART. 2. — Le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 14 décembre 1968

P. Le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM

MINES

Arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale; du 24 octobre 1968, portant institution du permis de recherches du 5ème groupe N° 134.806 à 134.914 (109 permis élémentaires) aux lieux dits « Djebel Schib, Djebel M'Zinda, Djebel Atra ».

Le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale;

Vu le décret sur les mines en date du 1er janvier 1953;

Vu la demande enregistrée à la Direction des Mines et de l'Energie, le 28 juin 1967 sous les numéros 134.806 à 134.914 par laquelle la Compagnie des Phosphates de Gafsa dont le siège est à Tunis, 9 Rue Mazagran, demande l'attribution d'un permis de recherches de mines du 5ème groupe, situé dans le Gouvernorat de Gafsa, aux lieux dits « Djebel Schib, Djebel M'Zinda, Djebel Atra », carte au 1/100.000 feuilles de Gafsa et de Ksar El Asker, à l'intérieur d'un périmètre formé par la réunion de cent neuf (109) permis élémentaires contigus englobant une superficie de 436 km² et défini dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 37 du décret sur les Mines;

Vu l'avis exprimé par le Comité Consultatif des Mines en sa séance du 8 août 1967;

Vu le rapport du Directeur des Mines et de l'Energie, duquel il résulte que cette demande est régulière et conforme aux dispositions des décrets et arrêtés en vigueur, sur la recherche et l'exploitation des substances minérales du 5ème groupe;

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Il est accordé à la Compagnie des Phosphates de Gafsa, faisant élection de domicile à Tunis, 9 Rue Mazagran, sous réserve des droits antérieurs des tiers, un permis de recherches de substances minérales du 5ème groupe, situé dans le Gouvernorat de Gafsa, carte au 1/100.000 e, feuilles de Gafsa et de Ksar-El-Asker, à l'intérieur d'un périmètre formé par la réunion de cent neuf (109) permis élémentaires contigus, d'une superficie totale de 436 km² et défini par les numéros de repères des sommets indiqués dans le tableau ci-après :

Sommets	N° des repères	Sommets	N° des repères
1	188 - 490	10	210 - 504
2	216 - 490	11	210 - 502
3	216 - 492	12	204 - 502
4	218 - 492	13	204 - 500
5	218 - 496	14	198 - 500
6	220 - 496	15	198 - 504
7	220 - 498	16	190 - 504
8	226 - 498	17	190 - 506
9	226 - 504	18/1	188 - 506

ART. 2. — La durée du présent permis de recherches est fixée à cinq (5) années grégoriennes à compter de la date du présent arrêté.

ART. 3. — Les dépenses minima que le pétitionnaire compte effectuer sur le périmètre précité, sont fixées à 10.475 dinars (dix mille quatre cent soixante quinze), pendant la période de validité du permis.

ART. 4. — Toute demande de renouvellement de permis, toute demande d'exploitation ou de concession, portant sur le présent permis, devra obligatoirement être enregistrée à la Direction des Mines et de l'Energie, à peine de nullité, deux mois, au moins, avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 24 octobre 1968

*Le Secrétaire d'Etat au Plan
et à l'Economie Nationale,*

AHMED BEN SALAH

VU :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM

NOMINATION

Par arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale du 25 novembre 1968 :

Monsieur Hassen Babbou est nommé, à compter du 13 août 1968, Administrateur au sein du Conseil d'Administration de la Société « El Bouniane » en remplacement de Monsieur Ezzedine Abassi appelé à d'autres fonctions.

En outre et à compter du 13 août 1968, Monsieur Hassen Babbou est nommé Mandataire Spécial de l'Etat aux Assemblées Générales de la Société « El Bouniane » en remplacement de Monsieur Béchir Ennagi.

AVIS ET COMMUNICATIONS

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

AVIS

(Application des dispositions de l'article 17 du décret du 16 septembre 1902 et de l'article 1er du décret du 26 janvier 1956, relatifs à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits).

Le Président de la Commune de M'Saken a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement supplémentaires des immeubles construits omis au cours des recensements précédents, ou ayant cessé de rentrer dans les exemptions prévues à l'article 3 du décret du 16 septembre 1902 ou nouvellement achevés, ainsi que les locaux affectés à l'exploitation d'industries saisonnières ou de villégiatures et qui sont imposables à compter du 1er janvier 1968, commenceront dans cette Commune, dix jours après la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

AVIS

(Application des dispositions de l'article 17 du décret du 16 septembre 1902, relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits et de l'article premier du décret du 26 janvier 1956).

Le Gouverneur Maire de Tunis a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement supplémentaires des immeubles construits ayant été omis au cours des recensements précédents ou ayant cessé de rentrer dans les exemptions prévues à l'article 3 du décret du 16 septembre 1902 ou nouvellement achevés ainsi que les locaux affectés à l'exploitation d'industries saisonnières et imposables à compter du 1er janvier 1968, sont déclarées provisoirement closes.

Il les invite à prendre connaissance, à la Municipalité des articles du rôle concernant leurs immeubles et à formuler, s'il y a lieu, par écrit, leur réclamation auprès de la Commission de Révision.

Un délai d'un mois partant du jour de la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne* leur est accordé pour l'accomplissement de cette formalité.

Passé ce délai, aucune réclamation ne sera plus admise.

AVIS

(Application des dispositions de l'article 15 du décret du 16 septembre 1902, relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits).

Le Gouverneur Maire de Tunis a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement général des im-

meubles construits, imposables pendant la période triennale 1969-1971, situés dans le 1er secteur du périmètre communal, sont déclarées définitivement closes.

Il leur rappelle qu'un délai de soixante jours partant du jour de la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, leur est imparti pour se pourvoir, le cas échéant, contre la décision de la Commission de Révision, devant les tribunaux compétents.

AVIS

(Application des dispositions de l'article 17 du décret du 16 septembre 1902, relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits).

Le Président de la Commune de Kébili a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement supplémentaires des immeubles construits, ayant été omis au cours des recensements précédents ou ayant cessé de rentrer dans les exemptions prévues à l'article 3 du décret du 16 septembre 1902 ou nouvellement achevés ainsi que les locaux affectés à l'exploitation d'industries saisonnières et imposables à compter du 1er janvier 1967, sont déclarées définitivement closes.

Il leur rappelle qu'un délai de soixante jours, partant du jour de la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, leur est imparti pour se pourvoir, le cas échéant, contre les décisions de la Commission de Révision, devant les tribunaux compétents.

TRIBUNAL IMMOBILIER DE TUNISIE

REQUISITION N° 28.169

GOUVERNORAT DE TUNIS

Suivant réquisition n° 28.169 déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 9 décembre 1968, Mademoiselle Catarsi Maria Clorinda, italienne, demeurant au Kram, Rue Lagha, faisant élection de domicile chez Monsieur Ferdinand Beltrano, gérant d'immeubles, 33 Rue de Metz, à Tunis, a demandé l'immatriculation d'une propriété sans nom, consistant en un appartement d'habitation, situé au Kram, 3 Rue Barka, Gouvernorat de Tunis, Justice Cantonale de Tunis, d'une contenance de 60 m2 environ.

La requérante déclare :

- Que cette propriété doit être dénommée « Barka ».
- Qu'elle est sa propriété exclusive.
- Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel, autre qu'une rente annuelle d'enzele d'une valeur de 11 millimes au profit de la fondation Mostapha Agha.
- Qu'elle est limitée :

Au Sud : Dar Khedija Bent Allala Ben Hadj Mabrouk Chaieb.

A l'Est : Dar Giovanni Glenza.

Au Nord : Rue Barka.

A l'Ouest : La maison de l'Italien Debono.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES*Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J.O.R.T.***L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces****J.O.R.T. du Vendredi 13 décembre 1968****Avis de vente
d'un Fonds de Commerce**

Par acte s.s.p. enregistré à Tunis le 26 novembre 1968 A.C.I. vol 766 Serie bis case 138 il appert que M. Ienco Noël électricien, français, demeurant à Tunis 27 Rue de Lyon a vendu à la Société Tunisienne de Service S.A.R.L. au capital de 1.000 dinars siège social 7 Rue Kleber représentée par son gérant M. Aziz Yahia, son Fonds de Commerce de réparation automobile et électricité lui appartenant exploité 7, Rue Kleber à Tunis, et ce suivant autorisation accordée par le S.E. au Plan et à l'Economie Nationale en date du 26 juin 1968 en application du décret-loi du 30 août 1961 dossier n° E 1346.

Sous peine de forclusion et de déchéance les oppositions devront être faites par les créanciers entre les mains de la Société Tunisienne de Banque 1, Rue Habib Thameur à Tunis dans les 20 jours au plus tard de la présente insertion.

Le présent avis a été publié dans le journal l'Action du 11 décembre 1968.

N° 1878

A V I S**Transfert de Siège Social**

Par décision collective des associés en date du 6 décembre 1968, le Siège Social de la Société à Responsabilité limitée « Parfums et Beauté » sis à Tunis, 45, avenue Habib Bourguiba, Immeuble du Colisée a été transféré du rez-de-chaussée au 2ème étage Escalier C du même Immeuble.

Pour extrait

N° 1879

Constitution d'une Société Anonyme
« Le Marbre Noir »
au capital de 50.000 dinars
Siège social : Thala

Suivant acte sous seing privé en date du 23 novembre 1968 enregistré à Kasserine le 26 novembre 1968, il a été établi les statuts d'une société anonyme :

Dénomination : « Le Marbre Noir »

Objet : L'exploitation des carrières de marbre et notamment le marbre noir de Boulahnèche, la vente et le commerce du marbre noir brut ou ouvré, à cet effet l'installation de fabriques de plinthes, carreaux et autres articles en marbre; l'acquisition, la location et la construction de tous bâtiments, chantiers, voies nécessaires à l'exploitation;

l'étude, la mise au point et l'application de tous procédés de fabrication; l'achat la prise en location de tous matériels, outillages, machines et objets de toute nature nécessaires aux entreprises industrielles et commerce pouvant être exercés; la participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations industrielles ou commerciales pouvant se rattacher à l'un des objets précités, par création de sociétés nouvelles, d'apports, de souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, association en participation ou autrement; et d'une manière générale, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher aux dits objets.

Siège social : Thala.

Durée : 99 ans, à compter du jour de sa constitution définitive, sauf prorogation ou dissolution anticipée décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire. La société pourra cependant stipuler ou s'engager pour un terme excédant sa durée.

Capital social : 50.000 dinars, divisé en 5.000 actions nominatives de 10 dinars l'une, entièrement libérées.

Assemblée Générale Constitutive :

L'Assemblée Générale Constitutive des actionnaires de la société, tenue le 23 novembre 1968 à Thala a nommé comme administrateurs Messieurs :

Tahar Abdelwahed
Mongi Goad
Mohamed Mezghani
Abdelhamid ben Lamine
Béchir Hamzaoui
Youssef Shili

Monsieur Ali ben Lamine est nommé Commissaire aux Comptes.

Première délibération du Conseil d'Administration :

Aux termes de la première délibération du Conseil d'Administration en date du 23 novembre 1968, Monsieur Tahar Abdelwahed est nommé Président Directeur Général.

N° 1.880

CONVOCATION

Société Coopérative de Semences de Tunisie « COSEM »

L'Assemblée Générale Extraordinaire pour le 7 décembre 1968, n'a pu délibérer valablement, 5 sociétaires étant présents ou représentés sur 110.

En conséquence une nouvelle assemblée est convoquée pour le jeudi 19 décembre 1968 à 10 heures, en la salle des réunions de la Maison des Agriculteurs, 6 avenue Habib Thameur à Tunis, avec l'ordre du jour suivant :

— Dissolution de la Société Coopérative de Semences de Tunisie « COSEM »
Le Conseil d'Administration.

N° 1.881

Coopérative de Consommation**« ERRAKHA »****Ben Gardane**

Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 17 Mai 1968.

Décisions prises :

— Augmentation du capital de 1395 dinars, à 51.000 dinars, par l'admission de 165 nouveaux coopérateurs (921 actions de 5 dinars).

— **Dénomination :** Modification de la dénomination, « ELHILLAL » au lieu de « ERRAKHA ».

Dépôt : Un exemplaire des statuts a été déposé au greffe du Tribunal de première instance à Gabès le 5 décembre 1968.

Pour le Conseil d'Administration

Le Président

N° 1882

AVIS D'OUTIKA

Mamadé Torkia Bent Khelifa El Béji, épouse Jelloul Gribaa, demeurant à Sousse, Rue de la Rahba Essighira porte à la connaissance du public qu'elle possède une olivette, sise à Sousse au lieu dit « EL AOQUINA » sur la Route de Msaken, comprenant 96 pieds d'oliviers avec sa meskat, limitée :

— Au Sud : Les héritiers Taiea Sakka la route de Msaken, les héritiers Mohamed Khemiri et les héritiers Abdelhamid Zmantar.

— A l'Est : les héritiers Mohamed Khemiri, les héritiers Abdelhamid Zmantar et Marie.

— Au Nord : les héritiers Zahra, les héritiers Mohamed El Khemiri, Mohamed El Kafi, Mahjoub Helal, Mohamed Jaïdane, les héritiers Mohamed Taiea Sakka et les héritiers Mohamed El Béji.

et A l'Oest : les héritiers Hadj Mohamed El Béji et les héritiers Mohamed Taiea Sakka.

Elle ajoute, qu'elle exerce seule cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis longtemps et qu'elle entend se prévaloir des dispositions de la loi en vue d'obtenir un titre de propriété (Outika).

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet de s'adresser immédiatement au Tribunal de 1ère Instance.

ce de Sousse où se trouve pendant l'affaire N° 4026.

N° 1883

A V I S

Exécution de l'article 191
du code de commerce

Suivant acte sous seings privés en date à Tunis du 31 octobre 1968 enregistré dite ville le 13 novembre 1968, vol 766 bis case N° 36 M.M. Youssef B. Ahmed ben Hadj Ali Cherif et son frère Mohamed demeurant à Tunis 48 Rue de la Liberté ont vendu à M. Faouzi ben Salah ben Chaabane demeurant Route du Kef N° 56 le Bardo leur fonds de commerce à usage de quincaillerie, droguerie, peinture et matériaux de construction sis à Tunis 35 Rue Bab Saadoun ensemble les éléments corporels et incorporels qui le composent, étant précisé que la vente dont s'agit a reçu l'agrément de M. le Secrétaire d'Etat au plan et à l'Economie Nationale N° 17553.

Faire toutes oppositions s'il y a lieu entre les mains de l'acheteur sus visé en sa demeure 56 Route du Kef, le Bardo où communication de l'acte de vente peut être prise et ce dans le délai de vingt jours à dater du présent avis sous peine de forclusion.

Un précédent avis a déjà paru dans la « Presse » du 15 novembre 1968.

N° 1884

Suivant acte s.s.p. du 21 novembre 1968 enregistré à Tunis le 2 décembre 1968, Case 766, Série Ter, Case 270, MM. Ahmed Ben Hassen Douib de-Hédi ben Abderrahmane Bouhafa demeurant respectivement à Zarzis et à Tunis 99 Avenue Hédi Chaker, ont cédé aux personnes dénommées à l'acte, le fonds de commerce de pâtisserie sis à Tunis Rue Bab El Khadra n° 6.

Faire les oppositions entre les mains de Monsieur J. Nizard Avocat 8 Rue des Tanneurs à Tunis dans les 20 jours de la date du présent avis et ce sous peine de forclusion.

Le présent avis a paru au Journal La Presse du 6 décembre 1968.

N° 1885

Constitution d'une Société à Responsabilité Limitée

Par acte s.s.p., en date du 20 novembre 1968 à Tunis enregistré le 20 novembre 1968 vol 766, série I, case 87, dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de 1ère Instance de Tunis le 6 décembre 1968, il a été constitué entre les associés désignés dans l'acte, une société à responsabilité limitée dénommée «Café Zanzibar», ayant son siège social, 30 avenue H. Bourguiba, l'Ariana, et pour objet l'exploitation de café, débit de boissons 3ème catégorie et toutes opérations s'y rattachant, d'une durée de cinq années, au capital de mille dinars, et pour gérants MM. Hagège Félix et Labadi Ali ben Larbi ben Hassine.

N° 1.886

Agence Tunisienne de Publicité
Société Anonyme
au capital de 8.000 dinars
Siège Social
1, passage Saint-Joseph Tunis

Assemblée Générale Ordinaire

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de l'Agence Tunisienne de Publicité sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra au siège social, le vendredi 27 décembre 1968 à 16 heures.

ORDRE DU JOUR

- 1°) Approbation du retard apporté à la tenue de l'Assemblée 1965.
- 2°) Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice 1965.
- 3°) Rapport du Conseil d'Administration sur les opérations de cet exercice.
- 4°) Rapport du Président de la Commission de contrôle.
- 5°) Questions diverses.

Le Conseil d'Administration

N° 1887

SOCIETE EN NOM COLLECTIF « BORALEVI A. & A.

LAHBIB MOHAMED LAHBIB »

Siège Social :

60, Avenue Habib Bourguiba Tunis

CESSION DE DROITS SOCIAUX

D'un acte s.s.p. en date à Tunis du 31 août 1968, enregistré au 1er Bureau des Actes Civils de Tunis le 2 septembre 1968, vol 765, série bis, case 24, il appert que Monsieur Lahbib Mohamed Lahbib a cédé tous les droits lui appartenant dans la Société sus-indiquée à Madame Mokhtar Maamer née Saïda bent Salem Maamer.

Pour Extrait,
Le Gérant,

N° 1888

Vente d'un Fonds de Commerce

A la requête de Ezzedine Essaïdi demeurant à Tunis 63 Avenue de la Liberté et en exécution du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Tunis, du 10 Juin 1968 sous le n° 11457.

La vente est aux enchères publiques et au plus offrant du fonds de commerce d'un garage de voitures situé à Tunis : 47 Rue Caton, contre Kacem Ferchichi El Manoubi.

Mise à Prix

250 Dinars pour les éléments incorporels	250 Dinars pour les éléments corporels
--	--

avec obligation ensuite de remise en vente globale aux enchères publiques des deux lots sur la totalité des prix atteints.

L'Adjudication est fixée au dimanche 5 janvier 1969 à 10 heures sur place.

L'acquéreur devra être muni de l'autorisation d'achat délivrée par le Secrétariat d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale, en vertu du décret du 30 août 1961.

Poursuivant : Maître Mohamed ben Abid, Huissier Notaire 11, Avenue de France à Tunis, où, le cahier des charges sera à la disposition des acheteurs.

N° 1889

Constitution d'une Société à Responsabilité Limitée

Suivant acte s.s.p. du 18 avril 1968, enregistré à Tunis (A.C.I.) le 19 avril 1968, vol 763 série 1 case 44, il a été constitué une Société à Responsabilité Limitée dont les statuts précisent :

Dénomination : « L'Equipeement Electrique ».

Objet : Etude et exécution de travaux d'équipement, l'installation de tous appareils et matériels électriques, sanitaires et ménagers, ainsi que création et exploitation de tous commerces et fonds se rapportant à l'objet.

Siège Social : Tunis 40 Rue El Djazira.

Durée : 10 ans à compter du 1er janvier 1968 renouvelable pour la même période.

Capital : 3.000 dinars divisé en 300 parts de 10 dinars.

Répartition du Capital

Messieurs :

Chadly Ghedamsi	= 168 parts de 10 D.000
Mustapha ben Hamza	= 63 parts de 10 D.000
Bouزيد El Hendi	= 51 parts de 10 D.000
Abdelkader Ghedamsi	= 18 parts de 10 D.000

Gérance :

Chadly Ghedamsi et Mustapha ben Hamza.

Pour Extrait et Mention
Les Gérants

N° 1890

Société Tunisienne
de Distribution Automobile
S. T. D. A.

Société Anonyme
au capital de 10.500 dinars

Siège social :
37, avenue de Londres Tunis.

R.C. Tunis 21.144

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Distribution Automobile S.T.D.A. sont convoqués au Siège social 37, avenue de Londres Tunis, le 27 décembre 1968, à dix heures, en Assemblée Générale Ordinaire, à l'effet de

délibérer sur toutes les questions de la compétence des assemblées générales ordinaires, et notamment, sur l'ordre du jour suivant :

1°) Rapport du Conseil d'Administration sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 1967.

2°) Rapport général et rapport spécial du Commissaire sur les comptes de cet exercice.

3°) Approbation des comptes et quitus aux Administrateurs.

4°) Affectation des résultats.

5°) Nomination d'Administrateurs.

6°) Questions diverses.

Le texte des résolutions proposées est tenu à la disposition des actionnaires au siège social, à partir du 10 décembre 1968.

Pour convocation
Le Conseil d'Administration
N° 1891

S.T.E.R.A. (Nomination d'un gérant)

Une réunion s'est tenue le 17 novembre 1968 au siège de la société d'Equipement et de Réparation Automobile sis 42 Avenue de Carthage à Tunis entre les associés pour la nomination de la gérante Madame Bordron Germaine née le 2 février 1914 à Chateaufort sur Charente en France, et de nationalité Tunisienne, domiciliée au 49 Rue Béjaoui à Tunis. Cette nomination est intervenue à la suite du décès de l'ancien gérant et prend effet à compter du 18 novembre 1968 conformément aux articles X et XI des statuts de la S.A.R.L.

Signature de la gérante

N° 1892

Cession de Bail d'un fonds
de Commerce de librairie à
Tunis 55 Rue Al-Djazira

Il appert d'un acte s.s.p. en date du 11 octobre 1968, enregistré à Tunis le 11 novembre 1968 (vol 766 bis, case 16) que M. Hedi Ben Amor Trabelsi a cédé sa part au droit au bail consenti par la dame Ouassila Bent Mohamed Azzouz, épouse de M. Ahmed Retimi, à M. Farouk Abdelhak Charmakhi, pour la période restant à courir soit au 31 décembre 1971.

Tout créancier éventuel du cédant doit faire opposition dans les vingt jours à dater de la parution de la présente annonce à peine de forclusion.

Une annonce identique a été publiée sur le quotidien « La Presse » du 27 novembre 1968.

N° 1893

D'un acte sous seings privés en date à Tunis du 14 novembre 1968, enregistré dite ville le 4 décembre 1968 A.C. 1er Bureau vol. 766 série ter case 309, il résulte que le capital social de la S.A.R.L. « Société de Constructions Métalliques » « SOCOMET », siège social à Tunis, 22, Rue de Patras, précédemment fixé à 2.000 dinars, a été porté à vingt mille deux cents dinars (20.200)

par incorporation des réserves sociales à concurrence de 9.200 dinars et versements en espèces par les associés, pour une somme de neuf mille dinars (9.000).

Il est actuellement divisé en deux mille vingt parts (2.020 P) de dix dinars (10D) l'une, réparties ainsi : M. Bismuth Joseph Roger 1.010 parts, M. Brun Jean 555 parts et Mme Dimet Gabrielle Raymond épouse Brun Jean 555 Parts. —

Deux exemplaires des présentes ont été déposés le 5 décembre 1968 au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis.

N° 1894

S.A. LES PRODUITS DU BLE

Capital : 1.700 dinars

Siège Social

35, Rue de Metz - Tunis

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

Les actionnaires de la S.A. Les Produits du Blé, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, pour le jeudi 2 janvier 1969 à 15 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos au 30 avril 1968.

Rapports général et spécial du commissaire au compte sur le même exercice.

Approbation du bilan et affectation des résultats.

Quitus aux Administrateurs.

Eventuellement ratification d'opérations rentrant dans le cadre de l'article 78 du Code de Commerce.

Questions diverses.

N° 1.895

S. T. A. F. I. M.
SOCIETE TUNISIENNE
AUTOMOBILE FINANCIERE
IMMOBILIERE ET MARITIME

Société Anonyme

au capital de 280.000 dinars

Siège Social :

65, Avenue Farhat Hached - Tunis

R.C. TUNIS 317

Assemblée Générale Ordinaire
du 28 juin 1968

Aux termes d'une délibération en date du 28 juin 1968, constatée par un procès verbal, enregistré à Tunis, A.C.1. le 28 septembre 1968, vol. 765, série ter, case 173, déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 10 octobre 1968, sous le n° 1161.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a :

1°) Approuvé les rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes, le Bilan au 31 décembre 1967 et les comptes de l'exercice 1967.

2°) Approuvé l'emploi des bénéfices au 31 décembre 1967.

3°) Décidé de renouveler le mandat de Monsieur Jordan Maurice, Administrateur sortant, pour une période de six ans.

N° 1.896

S. T. A. F. I. M.
SOCIETE TUNISIENNE
AUTOMOBILE FINANCIERE
IMMOBILIERE ET MARITIME

Société Anonyme

au capital de 280.000 dinars

Siège Social :

65, Avenue Farhat Hached - Tunis

R.C. TUNIS 317

Assemblée Générale
Extraordinaire du 28 juin 1968
AUGMENTATION DE CAPITAL

Aux termes d'une délibération, en date du 28 juin 1968, constatée par un procès-verbal, enregistré à Tunis, A.C.1, le 18 septembre 1968, vol. 765 série : ter case : 174, déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 10 octobre 1968 sous le n° 1160, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires a décidé :

1°) de ratifier l'augmentation de capital de 10.000 dinars, décidée le 18 avril 1968 par le Conseil d'Administration, de le porter à 280.000 dinars par incorporation des bénéfices et d'élever de dinars : 337.500 à 350 dinars le nominal des 800 actions.

2°) de compléter l'article 8 des statuts ainsi qu'il suit :

« Porté à 280.000 Dinars par incorporation de bénéfices et élévation de
« Dinars 337,500 à Dinars : 350,000 du nominal des 800 actions ».

3°) d'autoriser le Conseil d'Administration d'augmenter le Capital Social en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, jusqu'à concurrence de 400.000 Dinars.

N° 1897

AVIS DE CONVOCATION

Le conseil d'Administration de la Coopérative Générale de Services Agricoles de Béja informe ses adhérents qu'une Assemblée Générale ordinaire se tiendra le mardi 17 décembre 1968 à 9h 30 du matin à la salle des fêtes à Béja.

ORDRE DU JOUR

1°) Rapport du Conseil d'Administration.

2°) Rapport du Commissaire aux Comptes.

3°) Quitus du Conseil d'Administration.

4°) Quitus du Commissaire aux Comptes.

P. le Président du C.A.

Le Directeur

Abdelaziz Hedhily

N° 1.898

AVIS DE CONVOCATION

Le Conseil d'Administration de la Coopérative Générale de Services Agricoles de Béja, informe ses adhérents qu'une Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra le mardi 17 décembre 1968 à 11 heures du matin à la salle des fêtes à Béja.

ORDRE DU JOUR

- 1°) Adoption des nouveaux statuts.
- 2°) Augmentation du capital.
- 3°) Election du Conseil d'Administration.
- 4°) Nomination des Commissaires aux Comptes.

P. le Président C.A.
Le Directeur
Abdelaziz Hedhili.

N° 1.899

Etude de Maître Mohamed Bécheur Avocat à la Cour de Cassation, rue d'Algérie, Sousse.

VENTE

AUX ENCHERES PUBLIQUES
SUR SAISIE IMMOBILIERE

L'adjudication aura lieu le lundi 20 janvier 1969 à neuf heures du matin, à l'audience des criées du Tribunal de 1ère Instance de Sousse.

Poursuivant : La société marseillaise de crédit, Tunis.

Partie saisie : Mohamed ben Abdeljelil El Fekih dit « Natla », commerçant, demeurant rue Eddachra à Msaken.

Désignation du bien à vendre :

La totalité d'une Zendale sise à Sousse, surélevée d'un étage, limitée au Sud : Rue Sabat Ennajar, à l'Est : Rue Dar Essaies, au Nord : Habib ben Hamza et à l'Ouest Mohamed El Mahjoub.

Mise à prix : Pour le lot unique : Huit cents dinars (800 D.).

Pour plus amples renseignements s'adresser à l'étude de Maître Bécheur, avocat poursuivant et au Greffe du Tribunal de 1ère Instance de Sousse pour prendre connaissance du cahier des charges.

Ne peuvent participer aux enchères que les personnes munies de l'autorisation du Gouvernorat de Sousse.

L'Avocat poursuivant
Maître M. Bécheur

N° 1.900

Etude de Maître Mohamed Bécheur, Avocat à la Cour de Cassation, rue d'Algérie, Sousse.

VENTE

AUX ENCHERES PUBLIQUES
SUR SAISIE IMMOBILIERE

L'adjudication aura lieu le lundi 20 janvier 1969 à 9 heures du matin à l'audience des criées du Tribunal de 1ère Instance de Sousse.

Poursuivant : Roger Cellai, directeur de la société anonyme « Cellai Frères et Sabetta », avenue Mohamed V, Sousse.

Partie saisie : Brahim el Aouani chauffeur, demeurant à Saint-Kantin (France).

Désignation du bien à vendre : La totalité d'une maison sise à Bou-Ali limitée; au Sud: une rue, à l'Est: une impasse, au Nord: Khmaies ben Sassi Ibrahim et à l'Ouest une rue.

Mise à prix : Pour le lot unique : Six cents dinars (600 D.).

Pour plus amples renseignements s'adresser à l'étude de Maître Bécheur, Avocat poursuivant et au Greffe du Tribunal de 1ère Instance de Sousse pour prendre connaissance du cahier des charges.

Ne peuvent participer aux enchères que les personnes munies de l'autorisation du Gouvernorat de Sousse.

L'Avocat poursuivant
Maître M. Bécheur.

N° 1.901

Etude de la Société Fiduciaire de Tunisie « FIDRAL » 45, avenue Habib Bourguiba, Tunis.

Compagnie Tunisienne d'Entreprise
« Laurent - Bouillet »
Société Anonyme
au capital de 30.000 dinars
Siège social - Tunis

Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 octobre 1968 enregistré à Tunis ACI le 25 novembre 1968 vol. 766 série I case 137 dont 2 exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de 1ère Instance de Tunis le 3 décembre 1968.

I — Le capital est porté à 100.000 dinars par incorporation de 70.000 dinars prélevés sur les bénéfices des exercices antérieurs les 7000 actions nouvelles d'un montant normal de 10 dinars chacune, numérotées de 3001 à 10.000 ont été remises gratuitement aux actionnaires à raison de 7 actions nouvelles pour trois anciennes.

II — L'article 6 des statuts a été modifié en conséquence.

Le Conseil d'Administration

N° 1.902

Société
Tunisienne des Boissons du Sud
S T B S
en formation
S.A. au capital de 25.000 dinars
Siège social
rue H. Maazoun, Sfax

CONVOCATION

Messieurs les souscripteurs au capital de la Société Tunisienne des Boissons du Sud sont convoqués en Assemblée Générale constitutive le 27 décembre 1968 à dix heures, au siège social.

ORDRE DU JOUR

1°) Vérification et reconnaissance de la sincérité de la déclaration de souscription et de versement.

3°) Nomination des administrateurs.

3°) Nomination d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes.

4°) Approbation des statuts et déclaration de la constitution définitive de la société.

5°) Vote sur toutes autres propositions accessoires.

Le Fondateur

N° 1.903

AVIS

Par acte s.s.p. enregistré à Tunis le 5 décembre 1968 ACI vol. 766 bis, case 220 et déposé au Greffe du Tribunal de 1ère Instance de Tunis, il appert que Monsieur Youssef ben Hadj Messaoud ben Djemaa est nommé gérant de s.a.r.l. « Le timbre rapide Max-Tirmax », siège social, 14 rue des Tanneurs, Tunis.

N° 1.904

SOCIETE ANONYME

« REVEILLIEZ & Cie »

Siège Social :

46 Rue Nahas Pacha-Tunis

Capital Social :

350 Dinars

R.C. 123

Le Conseil d'Administration réuni au siège social 46 rue Nahas Pacha, le jeudi 16 mai 1968 à 17 heures a nommé Monsieur Gilbert Reveilliez, demeurant 49 Avenue de Paris, président directeur général pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'au jour de la réunion de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice, 1973.

Deux exemplaires du Procès-Verbal du Conseil d'Administration, timbrés ont été enregistrés à Tunis A.C.I. le 3 décembre 1968 vol 766 série bis case 197 et déposé au Greffe du Tribunal de Tunis le 5 décembre 1968.

Le Conseil d'Administration

N° 1905

SOCIETE TUNISIENNE
D'ENGRAIS CHIMIQUES

« S.T.E.C. »

Société Anonyme :

au Capital de 850.000 Dinars

Siège Social :

18, Avenue de Carthage-Tunis

Constitution

— I. Aux termes d'un acte sous seing privé en date à Tunis le 21 novembre 1968, enregistré à Tunis le 27 novembre 1968, vol 766, série ter, case 175, il a été constitué une Société Anonyme, ayant pour objet toutes opérations commerciales, industrielles et financières se rattachant à la fabrication et au commerce de tous produits chimiques et engrais.

Siège Social : 18, Avenue de Carthage Tunis.

Durée : 99 années à compter de sa constitution définitive sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Apports Capital Social : il a été effectué à la Société des apports en nature et des apports en numéraire.

A) Apports en nature :

Il a été effectué les apports en nature suivants dont l'évaluation a été faite sur le vu d'un rapport de Monsieur Ali Zaied, Commissaire aux Apports :

— Par la Compagnie Parisienne Industrielle Commerciale et de Gestion « CO-PICOG », dont le siège social est à

Paris 8°, 15 Rue Chateaubriand, suivant acte s.s.p. en date à Tunis le 14 novembre 1968, enregistré à Tunis A.C.I., le 10 décembre 1968, vol 766, série ter, case 337, de l'ensemble des éléments d'actif composant sa succursale en Tunisie, exception faite de la Trésorerie, évalué au 31 décembre 1966 à 370.266,025 Dinars avec prise en charge par la S.T.E.C. d'un passif évalué à 70.266,025 Dinars, soit un apport net de 300.000 Dinars.

En rémunération de cet apport, il a été attribué à la COPICOGE 30.000 actions nominatives de 10 Dinars chacune N° de 1 à 30.000;

— Par la Société Tunisienne d'Engrais Pulvérisés « S.T.E.P. », dont le siège social est à Tunis, 9 Rue Mazagran, suivant acte s.s.p. en date à Tunis le 13 novembre 1968, enregistré à Tunis le 18 décembre 1968 A.C.I., vol 766, série ter, case 334, de tout son actif, avec prise en charge par la S.T.E.C. de tout son passif, évalué au 31 décembre 1966 à :

= actif 1.208.320,403 D

= passif 945.320,403 D

soit un apport net de 263.000,000 D

En rémunération de cet apport, il a été attribué à la S.T.E.P. 26.300 actions nominatives de 10 Dinars chacune, N° de 30.001 à 56.300;

— Par la C.C.A.T., Société Anonyme au capital variable dont le siège social est à Tunis, 49 Avenue Farhat Hached, suivant acte s.s.p. en date à Tunis le 14 novembre 1968, enregistré à Tunis A.C.I. le 10 décembre 1968, vol 766 série ter, case 336 de son organisation commerciale évaluée à 50.000 Dinars.

En rémunération de cet apport, il a été attribué à la C.C.A.T. 5.000 actions nominatives de 10 Dinars chacune, N° de 56.301 à 61.300.

B) Apports en numéraire :

Ces apports correspondent au montant nominal de 23.700 actions nominatives de 10 Dinars chacune sur les 85.000 actions composant le capital social, soit 237.000 Dinars.

Ces actions ont été régulièrement souscrites et libérées du quart ainsi que le constate la déclaration de souscription et de versements faite par le Fondateur, Monsieur Osman Bahri, auprès de Monsieur le Receveur des Actes Civils de Tunis le 27 novembre 1968, (enregistrée le même jour, vol 766, série ter, case 183).

C) Déclaration des créanciers :

Les créanciers des sociétés apporteurs sont invités à faire leurs déclarations au siège de la Société, 18 Avenue de Carthage, conformément à l'article 228 du Code de Commerce.

Année sociale : elle commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

.. II. **Administrateurs de la Société :**
Aux termes de l'Assemblée Générale Constitutive de la Société en date à Tunis le 27 novembre 1968, enregistrée le 10 décembre 1968, A.C.I., vol 766, série ter, case 338, il appert que :

A) ont été nommés en qualité de premiers administrateurs pour une durée de six années :

Messieurs :

Osman Bahri, Hamouda Haddad, J.P. Boulnois, Chedli Boulabaa, André Laguens, Abderrahman Naccache, Henri Engerer, Mohsen Kahia et Mohamed Mahjoub,

lesquels ont accepté ces fonctions.

B) aux termes de sa première délibération en date à Tunis le 27 novembre 1968, enregistrée à Tunis le 10 décembre 1968, A.C.I., vol 766 série ter, case 339 le Conseil d'Administration a nommé :

— Président Directeur Général de la Société : Monsieur Osman Bahri, sus-nommé;

— Vice Présidents Messieurs Hamouda Haddad et J.P. Boulnois;

— Directeur Général Adjoint Monsieur Mohsen Kahia.

lesquels ont accepté ces fonctions.

C) Commissaires aux Comptes :

Messieurs :

Raouf Sanhaji et Hubert Sroussi ont accepté ces fonctions.

— III. **Dépôt au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis** le 11 décembre 1968 de deux expéditions des actes ci-après : statuts, déclaration de souscription et état des souscripteurs, procès-verbaux de l'Assemblée Générale Constitutive et du premier Conseil d'Administration.

Pour Extrait,

Le Conseil d'Administration

N° 1906

SOCIETE TUNISIENNE D'ENGRAIS PULVERISES

« S. T. E. P. »

Société Anonyme

au Capital de 35.000 dinars

Siège social : 9, Rue Mazagran Tunis

Apport - Fusion - Dissolution Anticipée

I. — Aux termes d'un acte s.s.p. en date à Tunis du 13 novembre 1968, en-

registré à Tunis le 10 décembre 1968, A.C.I., vol. 766, série ter case 334, la S.T.E.P. a fait apport à titre de fusion à la Société Tunisienne d'Engrais Chimiques « S.T.E.C. », en voie de formation, de tout son actif moyennant :

— la prise en charge de tout son passif, y compris, les frais et charges occasionnés par sa dissolution;

— l'attribution en représentation dudit apport de 23.700 actions nominatives de 10 dinars chacune de la S.T.E.C. à créer, comme devant en constituer son capital social, conformément à ses articles 6 & 7 des statuts ;

— lesdites actions devront être réparties aux actionnaires de la S.T.E.P. par les soins d'un liquidateur.

Cet apport est devenu ainsi qu'il résulte de :

1°) l'Assemblée Générale Extraordinaire de la S.T.E.P. en date à Tunis du 14 novembre 1968, enregistrée à Tunis le 10 décembre 1968, vol. 766, série ter, case 333 ayant approuvé l'apport-fusion, décidé la dissolution anticipée de la société, nommé un liquidateur et déterminé ses pouvoirs;

2°) l'Assemblée Générale Constitutive de la S.T.E.C. en date à Tunis le 27 novembre 1968, enregistrée le 10 décembre 1968, A.C.I. vol. 766, série ter case 339, ayant approuvé le rapport du commissaire aux apports ainsi que les stipulations des conventions d'apports, a nommé les premiers administrateurs et les commissaires aux comptes et déclaré la société définitivement constituée.

II. — Comme conséquence de la réalisation de l'apport-fusion ci dessus indiqué, la S.T.E.P. s'est trouvée dissoute de plein droit par anticipation à compter du 1er Janvier 1967.

L'Assemblée Générale sus-énoncée du 14 novembre 1968 a nommé Maître Slaheddine Caid ESSEBSI pour procéder à la liquidation Juridique de la société par anticipation avec les pouvoirs les plus étendus, pour procéder à la répartition entre les actionnaires de la S.T.E.P. des 23.700 actions nouvelles de la S.T.E.C. attribuées en rémunération de l'apport-fusion.

Dépôt : Le dépôt prescrit par la loi a été effectué au greffe du Tribunal de 1ère Instance de Tunis le 11 décembre 1968 par deux exemplaires du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la S.T.E.P.

Pour Extrait

Le Conseil d'Administration

N° 1907

J.O.R.T. du Mardi 17 décembre 1968

AVIS DE DISTRIBUTION

Le Greffier de la chambre des criées du tribunal civil de Tunis porte à la connaissance de tout intéressé qu'il sera procédé à distribution de la somme de 2.125 D. 000 qui a été consignée à la Trésorerie Générale de Tunisie le 5 mars 1968 sous le n° 1.859 dans l'affaire contre Chermetant Henri, Alexandro poulos Spiridion et Tahar ben Larbi ben Abbès à la requête de Abdelkader ben Baccar Toukabri, affaire portant le n° 20/68 tout créancier éventuel devra présenter ses titres de créance au Greffe précité dans le délai d'un mois à dater

de la parution du présent avis faute de quoi il sera forclus.

N° 1.908

Etude de Maître Victor Hassid, Avocat à la cour de Cassation à Sfax.

Vente aux Enchères Publiques
Après Saisie Immobilière

A la requête de M. Abdelkader El Feghir, employé à la SIAPE, demeurant à Sfax, délégation et Gouvernorat de ladite ville, Elisant domicile en l'Etude de Maître Victor Hassid, Avocat à Sfax, Avenue Farhat Hached, chargé par lui des poursuites contre.

El Hédi ben Béchir ben Khelifa, Commerçant dans le Cheikhat de Sidi Aissa, Délégation de Djébéniana, Gouvernorat de Sfax, partie Saisie, en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de 1ère Instance de Sfax, statuant en matière commerciale, sous le n° 664 en date du 29 avril signifié ausaisi le 2 juillet 1968 par l'intermédiaire de Maître Mahmoud Kamoun, huissier notaire à Sfax et d'une saisie immobilière partiquée le 24 octobre 1968 par Maître Mahmoud Kamoun, huissier notaire à Sfax et dont il a été fait dénoncé par ledit huissier notaire à la partie saisie par exploit en date du 29 octobre 1968.

Il sera procédé le lundi 13 janvier 1969 à 9 heures du matin en la salle des criées des ventes immobilières du Tribunal de 1ère Instance de Sfax, au Palais de Justice de ladite ville à la vente.

Désignation : d'un Lot de terrain ayant une superficie de Quatre Mardjas environ, renfermant une construction composée de 2 chambres cuisine, ouvrant au Nord, sis dans le territoire du Cheikh de Sidi Aissa, Délégation de Djébéniana, près de la Mosquée de Sidi Marouane, limité : au Sud : par Lazreg ben Argoub à l'Est par Hamda ben Ibrahim au Nord par la piste de Sidi Marouane à l'ouest par un passage.

Sur une Mise à Prix de : Trois Cent Trois Dinars Deux Cent Onze Millimes (303 d 211) outre frais et dépens.

Tout acqureur éventuel devra se munir d'une autorisation d'achat délivrée par Monsieur le Gouverneur de Sfax.

Pour plus amples renseignements s'adresser soit au Greffe du Tribunal de 1ère Instance où a été déposé le cahier des charges soit à l'Etude de Maître Victor Hassid, Avocat, Avenue Farhat Hached.

L'avocat Poursuivant
Me. Victor Hassid

N° 1.909

Suivant acte s.s.p. en date à Tunis du 23 novembre 1968 enregistré A.C.I. le 7 décembre 1968 Vol 766 Ter Case 325 et dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de 1ère Instance de Tunis, le 9 décembre 1968, Messieurs Maurice Hababou demeurant à l'Ariana Rue Couvopoulo et Albert Hababou, demeurant à Tunis 102 Rue de Yougoslavie agissant en leur qualité de seuls héritiers de feu Emma Semha Hababou Veuve Moïse Cohen, ont vendu à Monsieur Khemiri Houssine ben Ali Mansour, demeurant à Tunis 23 Rue du Marabout, les 90 parts sociales de 5 Dinars chacune leur appartenant dans la société « Savonnerie le Tigre » s.a.r.l. au capital de 1.000 Dinars dont le siège est à Tunis 65 Rue de 18 janvier.

N° 1.910

Constitution d'une Société
à responsabilité limitée avec apport
d'un fonds de commerce

Acte s.s.p. en date du 2 décembre 1968, enregistré à Tunis A.C.I. le 6 décembre 1968, vol 766 I, case 206.

Forme : Société à responsabilité limitée.

Dénomination : Le Savarin.

Siège Social : 5, Rue Saint Vincent de Paul à Tunis.

Objet : Exploitation d'un fonds de commerce de restaurant.

Apports : Les deux associés; Abdelkrim ben Habib Makni et Habib ben Mohamed Damak, ont fait apport à la société :

1°) d'un fonds de commerce de restaurant sis à Tunis, 5, Rue Saint Vincent de Paul, dénommé Le Savarin et leur appartenant par moitié chacun, ledit fonds étant estimé à 5.200 Dinars
2°) d'un apport en espèces de 400 Dinars chacun, soit 800 Dinars

Total 6.000 Dinars

Capital Social : Six Mille Dinars,

montant des apports ci-dessus, divisé en 600 parts de 10 Dinars chacune, entièrement libérées.

Gérance : Messieurs Abdelkrim ben Habib Makni et Habib ben Mohamed Damak sont, tous deux, gérants de la société, pour une durée indéterminée, avec les pouvoirs les plus étendus, étant indiqué qu'ils devront agir conjointement, tout acte engageant la société devant comporter leurs deux signatures.

Durée : Cinq Années à compter du 2 décembre 1968, renouvelable ensuite d'année en année à défaut de préavis donné par l'un des associés.

Bénéfices et Pertes : Après prélèvement de 5% pour la constitution de la réserve légale, répartition proportionnelle au nombre de parts, avec faculté de constituer des réserves extraordinaires.

Dépôt : de deux exemplaires des statuts au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 10 décembre 1968.

Conformément aux dispositions de l'article 228 du Code de Commerce, les créanciers des apporteurs du fonds devront, dans un délai de quinze jours, à compter du présent avis, faire la déclaration de leurs créances au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, sous peine de forclusion.

Le présent avis a été publié dans le Journal « La Presse » du 14 décembre 1968.

Pour Extrait.

N° 1911

Convocation pour une Assemblée Générale Extraordinaire

Dans le cadre de la réforme commerciale le Conseil d'Administration de la Coopérative de consommation El Wafa convoque tous les souscripteurs de la dite coopérative à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu le vendredi 27 décembre 1968 à 15 heures au siège de l'U.R.C. du Kef en vu de la liquidation de la Coopérative et la nomination d'un liquidateur.

Pour le Conseil d'Administration
Salah Guelmami

N° 1912

Assistance Judiciaire
N° 2280 en date du 19 octobre 1968

Etude de Maître M'Hamed Nabli Avocat à la Cour à Mahdia.

Vente aux Enchères Publiques
Sur Saisie Immobilière

L'Adjudication aura lieu le lundi 6 janvier 1969 à neuf heures du matin à l'audience des criées du Tribunal de Première Instance de Mahdia.

Poursuivante :

Behira bent El Hadj Mohamed ben Ayach demeurant à Tébourba délégation de Moknine Gouvernorat de Sousse, élitant domicile en le cabinet de Maître M'Hamed Nabli Avocat à la Cour rue Mendès France à Mahdia.

Parties Saisies : Mansour ben Abdesslem ben Ahmed ben Salah et sa mère Selma bent Mahmoud Chka demeurant tous deux à Tébourba délégation de Moknine Gouvernorat de Sousse.

Immeuble à Vendre : La totalité d'une maison contenant deux chambres et un

vestibule, dotée du courant électrique, sise à Houmt Souk à Tébourba et ayant pour limites :

Au Sud : Amena bent Amor ben Mohamed Djomaâ, Hassine ben Baccar Nouira et Hassine ben Abdesslem ben Salah.

A l'Est : une route d'où l'accès à la maison.

Au Nord : Bchira bent Mohamed M'rad.

A l'Ouest : Héritiers Mohamed ben Amor Nouira et Héritiers Hassine ben Amor Nouira.

Mise à Prix :

Lot Unique : Deux Cents Dinars frais de poursuite en sus.

Pour les plus amples renseignements s'adresser au cabinet de Maître M'Hamed Nabli Avocat poursuivant rue Mendès France à Mahdia et pour prendre connaissance du cahier des charges au Greffe du Tribunal de Première Instance de Mahdia où il se trouve déposé.

N.B. Ceux désireux de participer aux enchères doivent se munir d'une autorisation d'achat de Monsieur le Gouverneur de Sousse.

L'Avocat Poursuivant
M'Hamed Nabli

N° 1914

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

La deuxième Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Coopérative Agricole de Tunisie, convoquée dans les conditions statutaires le jeudi 12 décembre 1968, n'a pas délibéré d'une façon valable faute de quorum.

Les adhérents de la Coopérative sont convoqués à une troisième Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le vendredi 27 décembre 1968 à 10 heures à son siège social, 88 Rue de Yougoslavie à Tunis.

ORDRE DU JOUR

Dissolution de la Société Coopérative Agricole de Tunisie.

Le Président du Conseil
d'Administration

N° 1913

AVIS

Suivant acte sous seing privé en date à Tunis du 20 novembre 1968, enregistré à Tunis le 4 décembre 1968, vol 766, case 370, il appert qu'une Société à responsabilité limitée a été constituée entre les associés désignés à l'acte.

Dénomination : Américan Tunisian Films (A.T.F.)

Objet : Production et doublage de films cinématographiques.

Capital : 2.000 dinars entièrement versés en espèces par les associés et divisés en 400 parts de 5 dinars chacune.

Durée : 99 ans.

Gérance : Monsieur Ezio Boccara, gèrera la Société tout en ayant les pouvoirs les plus étendus à l'égard des tiers.

Dépôt : Deux exemplaires des statuts ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 9 décembre 1968.

Siège : 21, Rue du Caire, Tunis.

N° 1917